



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBERTUS KURNIAAGUNG anak dari
HERIBERTUS WARINO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/8 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jatiutama Blok J, No.96, Jatibening
Baru
II, RT.09/RW.08, Kelurahan Jatibening Baru,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reinaldo Saldius, S.H.,Rustandi Senjaya, S.H.,Pietro Grassio E.Y.S.H.,Waldy Chaly Jonathan Hukom,S.H.,Satria Kharisma Utomo, S.H.M.Kn.,Para Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saldius Senjaya&Partners, beralamat di BSD Green Office 1, Lt.6, Jl.BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) Jo **Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA KCU MAGELANG atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2019;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2019;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode September 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode November 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode 01 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
- 1 (satu) buah *handphone* warna *gold*, merek OPPO, model OPPO R7sf, IMEI1 867934023299391, IMEI2 867934023299383

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURHAKIM EDY WIJANARKA Bin SUTRASTO

- 5 (lima) buah ALMASPN CONTROL PANEL AS COMP RED;
- 27 (dua puluh tujuh) meter SENSLOP FIRE SENSOR TUBE 1METRE X 6MM;
- 14 (empat belas) buah GROMMET06 GROMMET BUSH 6MM;
- 33 (tiga puluh tiga) buah CHECKVALVE CHECK VALVE;
- 8 (delapan) buah NF0008 BULKHEAD NIPPLE 7/16" JIC;
- 11 (sebelas) buah NF0015 NIPPLE 7/16" JIC X 1/8" BSP;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) buah CLAMP-LD-12 P-CLAMP 12MM LD;
- 209 (dua ratus sembilan) buah CLAMP-LD-20 P CLAMP 20MM LD;
- 13 (tiga belas) buah NOZBKTA NOZZLE BRACKET 90 DEG;
- 2 (dua) buah NOZBKTS NOZZLE BRACKET STRAIGHT;
- 4 (empat) buah DMANLOP MANIFOLD LOP;
- 6 (enam) buah VPPLUG PLUG 1/8" BSP;
- 16 (enam belas) buah NF0017 NIPPLE 1/4" BSP X 7/16" JIC;
- 10 (sepuluh) buah NOZES90 NOZZLE MOUNT ASSY SINGLE 90;
- 34 (tiga puluh empat) buah NOZISS NOZZLE MOUNTING INLINE SS;
- 25 (dua puluh lima) buah NF0006 TEE FLARE 3/4" JIC (M);
- 2 (dua) buah NOZIS90 NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 1X 90;
- 5 (lima) buah NOZITWSS NOZZLE TWIN MOUNT W/BRACKET SS;
- 2 (dua) buah NOZITW NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 90X45;
- 3 (tiga) buah NOZETW NOZZLE MOUNT ASSY TWIN 90 X 45;
- 194 (seratus sembilan puluh empat) buah NF0011 FLARE NUT BRASS 3/4" JIC;
- 70 (tujuh puluh) buah NOZCAPBRASSY60 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 60 DEG;
- 68 (enam puluh delapan) buah NOZCAPBRASSY120 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 120DEG;
- 20 (dua puluh) buah HYDF-12-1 REUSE FITTING 3/4" JIC FX1/2";
- 2 (dua) buah HYDF-12-2 REUSE FIT 90° 3/4" JIC FX1/2";
- 28 (dua puluh delapan) buah HYDF-6-1 REUSE FITTING 7/16" JIC FX1/4";
- 11 (sebelas) buah HYDF-6-2 REUSE FIT 90° 7/16" JIC FX1/4";
- 7 (tujuh) buah APALASSY-2BAR PRESSURE SWITCH 2BAR 3 PIN;
- 10 (sepuluh) buah APALASSY-9BAR PRESSURE SWITCH 9BAR 3 PIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah APALASSY-10BAR LOW PRESSURE SWITCH 10BAR 3PIN;
- 13 (tiga belas) buah REMOTELOPI REMOTE ACTUATOR LOP;
- 83 (delapan puluh tiga) buah APCABLE-2 CABLE 02 CORE 0.75MM PER METRE;
- 16 (enam belas) buah VEASSY34 VIBRATION ELIMINATOR ASSY 34MM;
- 8 (delapan) buah VEWMT60 VIB ELIMINATOR WELD MOUNT 60MM;
- 6 (enam) buah VALVE-32-LOP-ASSY VALVE 1-1/4" BSP LOP ASSEMBLY;
- 2 (dua) buah AWASKIT-LOP CONTROL PANEL KIT LOP;
- 3 (tiga) buah ALPKIT LOW PRESSURE KIT – ALARM;
- 5 (lima) buah CAGENT3.0 AGENT CONCENTRATE 3.0 LITRES;
- 5 (lima) buah NF0031 TEE 1/4" BSPMC/W LOCK NUT;
- 5 (lima) buah NF0003 ELBOW 90 DEG (F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah NF0002 ELBOW 45 DEG (F) 1/4" BSP;
- 6 (enam) buah NF0014 ELBOW 90 DEG (M/F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah LABELWRN09-IND/Sp LABEL WARNING - INDO/SP;
- 5 (lima) buah LABELPOS LABEL ACTUAROR POSITION;
- 5 (lima) buah SIGNREM REMOTE ACTUATOR SIGN;
- 3 (tiga) buah TMPSL TAMPER SEAL;
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap PT. ETI FIRE SYSTEMS antara Sdr. BRIAN ANTHONY RUFFLES, Jabatan : President Director, Perusahaan : PT. ETI FIRE SYSTEMS, Alamat : Jl. Magelang-Kopeng Km. 11 Tegalrejo Magelang dengan Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir : Magelang tanggal 04 November 1976, Agama : Islam, Kebangsaan Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di Magelang Tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) Lembar Payroll Slip PT. ETI FIRE SYSTEMS atas nama Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jabatan : Manager Operations, ERN : 05.02.0016, Tanggal : 16 April 2020;
- 1 (satu) Lembar Resi DAKOTA Cargo Nomor Resi : 085062020A000273, tanggal tanggal 11 Juni 2020 dengan pengirim : PT. ETI FIRE SYSTEMS, 08122690510, MGL, MAGELANG dan penerima : KURNIA TEKNIK CILACAP (ROBERT), 08118160366, Perumahan Jatibening 2 Jl Jatiutama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi; dan

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Invoice PT. ETI FIRESYSTEMS Nomor : 00602754
Invoice To : KURNIA TEKNIK CILACAP Jl. Perintis Kemerdekaan No. 93
Cilacap Jawa Tengah, Ship To : Bp. Robertus Kurnia Agung Perumahan
Jatibening 2 Jl. Jati Utama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi 17412,
- 1 (satu) bendel dokumen form F1111 periode februari 2017 sampai
dengan 28 Agustus 2019

DIKEMBALIKAN KEPADA PT ETI FIRESYSTEM MELALUI SAKSI ANDY

AHMAD RIFAI Bin MUTHOLIB

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam, merek Redmi, model perangkat
Redmi Note 8, model M1908C3JG, IMEI1 863144044779827, IMEI2
863144044779835

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juni 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Agustus 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 09 September 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 11 September 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 02 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 2 (dua) lembar Invoice Tanggal 30 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;\
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA
TEKNIK CILACAP;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 07 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 31 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 14 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 27 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 15 Mei 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 20 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kesaksian Andi Ahmad Rivai Bin Abdul Mutholib tidak bisa dipercaya kesaksiannya karena dalam BAP, Saksi tersebut menerangkan berpendidikan STM tamat, tetapi ketika ditanyakan di persidangan, Saksi tersebut mengaku lulusan SMP dan tidak pernah ikut kejar paket C dan mengikuti pelatihan / kursus, namun tidak berkaitan dengan kapasitas Saksi untuk melakukan audit sehingga keterangan Saksi Andi Ahmad Rivai tidak bisa dipercaya;
- Bahwa Nurhakim Edy Widjanarka (Nurhakim) telah meminta maaf kepada Terdakwa dan keluarganya dan mengakui telah berbohong dan menipu Terdakwa dan Nurhakim telah membuat surat pernyataan secara

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan diserahkan kepada Terdakwa di Lapas Magelang dimana Nurhakim sangat menyesali dan mempunyai beban moril kepada Terdakwa karena membuat Terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Nurhakim, padahal Terdakwa tidak tahu menahu mengenai apa yang dilakukan oleh Nurhakim/Bukti nomor 40;

- Bahwa Terdakwa telah diyakinkan oleh Nurhakim bahwa Nurhakim memiliki stok barang yang berasal dari Customer PT ETI yang tidak aktif sehingga Terdakwa mau menjadikan Nurhakim sebagai salah satu Vendor Terdakwa dan dalam pembelian barang dari Nurhakim, Terdakwa telah meminta Invoice karena dalam pembelian barang pertama dari Nurhakim, Terdakwa tidak mendapatkan Invoice dari Nurhakim, lalu Terdakwa meminta agar Nurhakim memberikan Invoice untuk setiap pembelian barang darinya;
- Bahwa tidak ada Saksi dari PT ETI yang menerangkan bahwa Nurhakim menjual barang kepada Terdakwa namun para Saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah membeli secara resmi barang – barang di PT ETI sehingga para Saksi tersebut tidak memiliki kapasitas menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara pribadi di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan Penadahan barang seperti yang dituduhkan karena Terdakwa telah membeli barang secara legal dan menjadi korban penipuan dari Nurhakim, dan akibat permasalahan ini Terdakwa tidak dapat mendampingi anak dan isteri Terdakwa khususnya anak Terdakwa yang berkebutuhan khusus yang masih kecil karena anak tersebut masih memerlukan terapi dan harus didampingi oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak dapat mendampingi Ibu Terdakwa yang sedang sakit stroke, juga Mertua Terdakwa yang sedang operasi di Rumah Sakit;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah Penadah karena Terdakwa telah membeli barang secara sah, Penuntut Umum berpendapat bahwa meskipun Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut 'aman' karena dibeli dari agen –



agen atau customer yang tidak aktif lagi maka seharusnya ada bukti pembelian dari Nurhakim terhadap barang – barang yang sudah tidak aktif lagi tersebut dan seharusnya Terdakwa menunjukkan arsip invoice dan packing slip milik agen – agen tersebut;

- Bahwa terhadap penolakan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum , Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bukti nomor 10, bukti nomor 11, bukti nomor 12 s/d 26 bukanlah bukti yang memperkuat atas Pengakuan Terdakwa di persidangan, sedangkan bukti nomor 30 s/d 33 malah merupakan bukti bahwa barang – barang milik PT ETI yang dibeli dari Saksi Nurhakim Wijanarka adalah barang di bawah harga resmi dari PT ETI, dan bukti nomor 34,35,38,39, hanya merupakan bukti resmi berupa invoice dari perusahaan lain, sedangkan mengenai surat pernyataan dari Saksi Nurhakim yang dibuat tanggal 29 November 2020 sebagaimana dalam lampiran *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa (B 40) hanya merupakan surat pernyataan setelah tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa masuk proses pembuktian di persidangan;
- Bahwa tindak pidana Penadahan yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing – masing yaitu unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tindak pidana yang diatur dalam pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte culpa dan berdasarkan alat bukti yang diajukan, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara pribadi terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa murni menjadi korban Nurhakim;
- Bahwa Terdakwa membuat usaha sepenuhnya untuk anak Terdakwa yang berkebutuhan khusus yang bernama Vincent dan tidak mungkin Terdakwa mencari rezeki dari yang tidak halal karena tidak akan berkah;



- Bahwa pada intinya Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** pada tanggal 20 Juni 2019, tanggal 10 Juli 2019, tanggal 21 Juli 2019, tanggal 22 Agustus 2019, tanggal 13 September 2019, tanggal 04 Oktober 2019, tanggal 22 Oktober 2019, tanggal 02 Nopember 2019, tanggal 10 Desember 2019, tanggal 19 Desember 2019, tanggal 10 Pebruari 2020, tanggal 12 Pebruari 2020, tanggal 07 Maret 2020, tanggal 23 Maret 2020, tanggal 05 April 2020, tanggal 19 April 2020, 01 Mei 2020, tanggal 20 Mei 2020, tanggal 16 Juni 2020, tanggal 25 Juni 2020, tanggal 10 Juli 2020, atau setidaknya antara bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Jatibening 2, Jalan Jatiutama Raya Blok J96, Jatibening Baru, Bekasi dan di PT KURNIA TEKNIK CILACAP yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No 9a, Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar Saksi lebih dekat berada di wilayah Pengadilan Negeri Mungkid atau dimana Terdakwa diketemukan atau ditahan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP setidaknya Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hibah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km.11 Tegalrejo, Magelang Bergerak dibidang manufaktur dan penjualan alat pemadam serta lubrikasi.



Bahwa prosedur penjualan barang-barang yang diproduksi oleh PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) secara resmi yaitu :

1. Kustomer mengajukan pesanan berupa *purchase order* melalui *email* perusahaan.
2. Bagian *purchasing* membuat *invoice* dari *purchase order* tersebut, kemudian diajukan kepada direktur untuk disetujui dan ditandatangani.
3. Setelah disetujui, bagian *purchasing* membuat *proforma invoice*, kemudian menyerahkan *purchase order* yang telah dicantumkan nomor *invoice* ke admin operasional.
4. Admin operasional membuat *packing slip* berdasarkan nomor *purchase order* tersebut.
5. Admin operasional menyerahkan *packing slip* tersebut kepada bagian gudang.
6. Bagian gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tercantum dalam *packing slip* lalu diserahkan ke bagian *assembly* untuk dirakit.
7. Setelah selesai dirakit, bagian *delivery packaging* membuat *packing list* yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk arsip admin operasi, 1 (satu) untuk dikirimkan bersama barang pesanan kepada kustomer, 1 (satu) untuk bagian *accounting*.
8. Kemudian barang-barang tersebut dikemas dalam box dengan jumlah dan berat masing-masing box dan dicantumkan dalam *packing list*.
9. Bagian *accounting* membuat Invoice berdasarkan *packing list* dan juga *purchase order* untuk penagihan.
10. Bagian *delivery packaging* mengirimkan barang kepada kustomer melalui kurir, sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disetujui kustomer.

selanjutnya sekitar bulan juni 2019 melalui via telepon Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA menawarkan barang-barang milik PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) dengan berkata "KALAU BUTUH BARANG-BARANG ETI SAYA PUNYA" dijawab oleh Terdakwa "KOK BISA? ITU BARANG-BARANG SIAPA?", kembali dijawab Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA "BARANG SAYA SENDIRI" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "ITU AMAN TIDAK?" kembali Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA menjawab "AMAN".

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
-----	-------------	------------------	--------	----------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Low Pressure Kit For Alarm	9	unit	1.170.000,-	10.530.000,-
2	Alarm Panel Kit Standard – ROP	1	unit	5.310.000,-	5.310.000

Sebagaimana invoice tanggal 19 juni 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Juni 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Adaptor Ring For 1-1/4" BSP Valve	4	unit	95.000,-	380.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 10 juli 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 juli 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	3.400.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 19 juli 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 juli 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	1	unit	1.700.000,-	1.700.000,-
2	Cartridge CO2	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 4.940.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve	3	unit	190.000,-	570.000,-
No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Stell 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 09 September 2019 dan tanggal 11 September 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 1.370.000,- (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kedua invoice tersebut pada tanggal 13 september 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Control Panel Kit rop	4	unit	5.000.000,-	20.000.000,-
No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	5.100.000,-
---	------------------------	---	------	-------------	-------------

Sebagaimana invoice tanggal 02 Oktober 2019 dan tanggal 03 oktober 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve	10	unit	190.000,-	1.900.000,-
3	Knob C/W Instruction	6	unit	85.000,-	510.000,-
4	Low Pressure Kit Alarm	1	unit	1.170.000,-	1.170.000,-
5	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 18 oktober 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	5	unit	950.000,-	4.750.000,-
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	12	unit	190.000,-	2.280.000,-
3	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	8.500.000,-
No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve 1/4" BSPT x 7/16" JIC	8	unit	190.000,-	1.520.000,-
3	Knob C/W Instruction	5	unit	85.000,-	425.000,-
4	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
5	CO2 Cylinder with Seal	7	unit	300.000,-	2.100.000,-
6	Low Pressure Switch 9BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
7	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	5.100.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 27.375.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	2	unit	1.170.000,-	2.340.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 2.374.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	25	unit	300.000,-	7.500.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2019.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000.-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000.-	150.000,-
3	Knob C/W Instruction	11	unit	85.000.-	935.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000.-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000.-	950.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 07 pebruari 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Pebruari 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 10 pebruari 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan	Harga Total (Rp)
-----	-------------	---------------	--------	--------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	20	unit	50.000,-	1.000.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 03 maret 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Maret 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	50	unit	300.000,-	15.000.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 18 maret 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 15.264.720,- (lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 23 Maret 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	20	unit	300.000,-	6.000.000,-
2	Knob C/W Instruction	2	unit	85.000,-	170.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6.207.000,- (enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) pada tanggal 05 April 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	Unit	4.900.000.-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	19	Unit	50.000.-	950.000,-
3	Knob C/W Instruction	3	Unit	85.000.-	255.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	Unit	95.000.-	285.000,-
5	Check Valve	5	Unit	190.000.-	950.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 17.253.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	10	Unit	50.000.-	500.000,-
2	Knob C/W Instruction	4	Unit	85.000.-	340.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 01 Mei 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-
2	CO2 Cylinder With Seal	30	unit	300.000,-	9.000.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 15 mei 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 9.196.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve		unit	190.000,-	380.000,-
2	Remote Actuator ROP		unit	1.700.000,-	3.400.000,-

Sebagaimana invoice tanggal 10 juni 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 3.817.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	5	Unit	300.000,-	1.500.000,-
No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	Unit	300.000,-	3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana invoice tanggal 18 juni 2020 dan 20 Juni 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 4.576.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 25 juni 2020.

Selanjutnya melalui media Whatsapp Terdakwa memesan kepada Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	1	Unit	1.100.000,-	1.100.000,-
2	Pickup Host Assembly	2	Unit	750.000,-	1.500.000,

Sebagaimana invoice tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA, kemudian oleh Terdakwa dilakukan pembayaran melalui proses transfer dari rekening tabungan atas nama nasabah MARGARETHA NIKEN P (istri Terdakwa) ke rekening tabungan BCA milik Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dengan nomor rekening 1220848872 sebesar 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020.

bahwa barang-barang milik PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA dikirimkan kealamat perumahan jatibening 2 Jl. Jatiutama Raya Blok J96 Jatibening Baru, Bekasi, serta dikirimkan ke alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No 9A Cilacap berdasarkan permintaan Terdakwa.

bahwa invoice resmi dari PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) dibuat oleh bagian accounting dan bibubuhkan cap resmi PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL), sedangkan invoice yang dikirimkan Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA kepada Terdakwa dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa ada cap resmi dari PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL), dengan tidak adanya atau tanpa cap resmi PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) didalam Invoice yang dikirimkan oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA kepada Terdakwa tersebut, maka Terdakwa patut menduga bahwa barang barang yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA merupakan hasil dari kejahatan.



bahwa barang-barang milik PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) yang dijual oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA kepada Terdakwa tersebut harganya lebih murah daripada daftar harga resmi milik PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) .

bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelanggan atau konsumen resmi PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) kurang lebih sejak tahun 2018 dan setiap pelanggan resmi akan dikirimkan daftar harga penjualan barang-barang milik PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL), sehingga Terdakwa patut menduga bahwa barang-barang milik PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL) yang dijual oleh Saksi NURHAKIM EDY WIJANARKA kepada Terdakwa tersebut merupakan harga dibawah harga resmi dari PT ETI (ECOLOGY TARGET INTERNATIONAL).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd tanggal 16 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd atas nama Terdakwa **ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1, ANDY AHMAD RIVAI BIN ABDUL MUTHOLIB, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan karena ada kejadian penyimpangan di PT. Ecoclay Target International (ETI), hal tersebut berdasarkan hasil temuan dalam audit, dimana ada barang-barang milik perusahaan yang hilang yang digelapkan oleh karyawan PT.ETI yang bernama Nurhakim yang kemudian barang tersebut dijual oleh Nurhakim kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Ecoclay Target International (ETI) bergerak di bidang manufaktur alat pemadam dan lubrikasi yang beralamat Jl. Magelang-Kopeng Km.11 Tegalrejo, Magelang;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *general manager* PT. ETI sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa struktur kepengurusan PT. ETI adalah :
 - a. Direktur : Sarah Tri Ruffles;
 - b. General Manager : Andy Ahmad Rivai;
 - c. Manajer Training merangkap *Safety* : Bambang Isti Yudono;
 - d. Manajer General Affair merangkap HRD : Tri Widodo;
 - e. Manajer Finance : Sriyatno Nugroho; dan
 - f. Manajer Supply Change Management : Nurhakim Edy Wijanarka;
- Bahwa Nurhakim adalah karyawan tetap PT. ETI dan menjabat sebagai manager SCM (*Supply Change Management*), yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pekerjaan bidang teknik dan produksi serta penjualan produk dan mengawasi operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada barang-barang perusahaan yang hilang tersebut, awalnya pada tanggal 9 Juni 2020, Saksi bertemu dengan calon *customer* dari PT. Hexindo Adi Perkasa di Jakarta dan mendapatkan pesanan, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdri. Enny Kartika Dewi bagian *purchasing* dan Nurhakim untuk menyiapkan pesanan tersebut, pada hari yang sama barang tersebut kemudian telah dikirim kepada PT. Hexindo Adi Perkasa yang beralamat di Balikpapan, pada tanggal 22 Juni 2020, Saksi melaporkan kepada pimpinan akan melaksanakan instalasi barang-barang yang telah dipesan PT. Hexindo Adi Perkasa di Balikpapan, namun pimpinan menanyakan karena belum ada *purchase order* dari pesanan tersebut, lalu Saksi menyampaikan bahwa pesanan tersebut adalah dari pertemuan dengan PT. Hexindo Adi Perkasa pada tanggal 9 Juni 2020 dan *purchase order*nya menyusul;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, pimpinan perusahaan memanggil para karyawan untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut, dari hasil penelusuran kepada karyawan didapatkan keterangan bahwa Nurhakim pernah memerintahkan bagian gudang mengeluarkan barang-barang tanpa disertai *packing slip*, *invoice*, maupun *purchase order*, kemudian auditor internal PT. ETI melaksanakan audit pengiriman barang untuk transaksi pada beberapa perusahaan pelanggan PT. ETI

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni s.d 23 Juni 2020 dan mendapat temuan bahwa terdapat barang-barang yang keluar dari gudang barang jadi, yang tidak ada *packing slip* dan tidak melalui prosedur resmi PT. ETI, atas perintah dari Nurhakim;

- Bahwa prosedur pengeluaran barang di PT. ETI adalah sebagai berikut :

1. *customer* mengajukan pesanan berupa *purchase order* melalui *email* ditujukan ke perusahaan;
2. bagian *purchasing* membuat *invoice* dari *purchase order* tersebut, kemudian diajukan kepada direktur untuk disetujui dan ditandatangani;
3. setelah disetujui, bagian *purchasing* membuat *proforma invoice*, kemudian menyerahkan *purchase order* yang telah dicantumkan nomor *invoice* ke admin operasional;
4. admin operasional membuat *packing slip* berdasarkan nomor *purchase order* tersebut;
5. admin operasional menyerahkan *packing slip* tersebut kepada bagian gudang;
6. bagian gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tercantum dalam *packing slip* lalu diserahkan ke bagian *assembly* untuk dirakit;
7. setelah selesai dirakit, bagian *delivery packaging* membuat *packing list* yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk arsip admin operasi, 1 (satu) untuk dikirimkan bersama barang pesanan kepada konsumen, 1 (satu) untuk bagian *accounting*;
8. kemudian barang-barang tersebut dikemas dalam box dengan jumlah dan berat masing-masing box dan dicantumkan dalam *packing list*;
9. bagian *accounting* membuat *invoice* berdasarkan *packing list* dan juga *purchase order* untuk penagihan; dan
10. bagian *delivery packaging* mengirimkan barang kepada konsumen melalui kurir, sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disetujui *customer*;

- Bahwa cara Nurhakim melakukan perbuatannya tersebut yaitu Nurhakim memerintahkan kepada petugas gudang untuk mengeluarkan barang-barang dari gudang tanpa dilengkapi dengan *packing slip* dan tidak sesuai dengan prosedur resmi PT. ETI, selanjutnya barang tersebut diantaranya dijual kepada PT. Kurnia Teknik Cilacap, perusahaan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengeluaran barang dari gudang harus dengan menyertakan packing slip, fungsi dari packing slip tersebut adalah sebagai surat keluar barang dan juga untuk melacak pesanan konsumen;
- Bahwa apabila terdapat barang yang keluar dari dalam gudang tanpa disertai *packing slip*, dampak yang dialami perusahaan adalah perusahaan tidak dapat mengetahui dan melacak siapakah kustomer yang melakukan pembelian/pesanan dari barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa selain diketahui dengan adanya audit, penyimpangan yang dilakukan Nurhakim juga diketahui sebelumnya melalui CCTV yaitu pada tanggal 11 Juni 2020 dari rekaman CCTV pukul 12.03 WIB terlihat Nurhakim membawa 2 (dua) *packing* kardus untuk dikirimkan kepada *customer* melalui jasa pengiriman Dakota Cargo, lalu pada tanggal 11 Juni 2020 tersebut, pengiriman yang tercatat oleh PT. ETI adalah kepada PT. Kurnia Teknik Cilacap yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 9A atas nama Sdr. Robertus Kurnia Agung, nomor telp 0282-540100 / +628118160366, surel : kurniateknikcilacap@gmail.com dengan *Packing List* Nomor : DO-1105-0620-0007 dan tertulis rincian pengiriman dalam 1 box, Kode Barang : SENS1.0, Deskripsi : Sensor 1.0 Metre Assy ROP, Kuantitas : 3, berat kotor : 3 Kg, berat bersih : 2,5 Kg, setelah ditelusuri ke Pihak Dakota Cargo, pada tanggal 11 Juni 2020 tersebut terdapat resi nomor 085062020A000273 dengan pengirim : PT. ETI Fire Systems, 08122690510, MGL, Magelang dan penerima : Kurnia Teknik Cilacap (Robert), 08118160366, Perumahan Jatibening 2, Jl Jatiutama Raya Blok J.96 Jatibening Baru, Bekasi;
- Bahwa PT.Kurnia Teknik Cilacap juga sering membeli barang di PT.ETI dengan melalui prosedur resmi PT.ETI;
- Bahwa dasar Saksi melakukan audit internal tersebut adalah perintah langsung dari direktur, setelah dilakukan audit dan ditemukan penyimpangan oleh Nurhakim, selanjutnya langsung disuruh melaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah dengan menelusuri barang-barang yang dikeluarkan dari gudang tanpa ada nomor *packing slip* yang tercatat dalam dokumen Form F-1111, kemudian dari masing-masing barang yang keluar tersebut dengan memperhatikan tanggal pengeluarannya, dilakukan penelusuran dengan data *purchase order* yang diterima PT. ETI beserta *invoice* yang dikirimkan

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



kepada *customer* dan barang-barang yang keluar dari gudang tanpa ada *purchase order* dan *invoice* adalah barang-barang yang menjadi kerugian bagi perusahaan;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diperlihatkan di depan persidangan semuanya adalah barang milik PT. ETI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa *invoice* yang ditunjukkan kepada Saksi, namun yang tertulis dalam *invoice* tersebut adalah *invoice* kepada PT. Kurnia Teknik Cilacap milik Sdr. Robertus Kurnia Agung dan *invoice* tersebut tidak dibuat oleh PT. ETI;
- Bahwa Invoice resmi PT.ETI memiliki kop surat PT.ETI juga nomer rekening PT.ETI, dan terdapat tanda tangan petugas PT.ETI;
- Bahwa barang-barang yang tertulis dalam *invoice* tersebut adalah barang milik PT. ETI dan dikeluarkan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi *packing slip* dan terlacak di dokumen Form F-1111;
- Bahwa barang-barang yang ada dalam Invoice tersebut termasuk dalam barang-barang yang ada dalam audit dan merupakan bagian dari kerugian senilai Rp1.783.718.376,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa barang-barang milik PT. ETI yang ada dalam Invoice tersebut diambil Terdakwa dengan cara memerintahkan petugas gudang untuk mengeluarkannya dimana, perintah tersebut tidak dilengkapi dengan *packing slip*, selain itu ada barang-barang yang tidak terlacak di dokumen F-1111, yang dapat diambil oleh Terdakwa langsung dari gudang tanpa sepengetahuan orang lain karena Terdakwa mempunyai kunci gudang PT.ETI;
- Bahwa untuk barang – barang yang ditemukan di rumah Nurhakim adalah barang – barang milik PT.ETI karena ada serial numbertanya;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah SMP, namun beberapa pelatihan telah Saksi ikuti, di antaranya pelatihan sertifikasi pengawas operasional dari Departemen Pertambangan, kemudian sertifikasi beberapa brand di PT.ETI, dan sertifikasi Filterasi dari Singapura dan USA;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Intek Teknika Tama sekitar 18 tahun, PT.HPS Indonesia sekitar 2 tahun, PT.Paro Aneka Cipta sekitar 1 tahun, PT.Empat sekitar 1 tahun, PT.Diesel Utama Indonesia sekitar 1 tahun, di



beberapa perusahaan Saksi menjadi General Manager dan Manager Tekhnikal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena hal yang diterangkan adalah masalah intern PT.ETI;

SAKSI 2, KUSBIYANTO Bin SARYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Echoclay Target International (PT.ETI) di bagian *Warehouse* (gudang) bahan jadi, sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. ETI bergerak di bidang manufaktur dan penjualan alat pemadam dan lubrikasi yang beralamat Jl. Magelang-Kopeng Km.11, Dusun Wonosuko, Tegalrejo, Magelang;
- Bahwa tugas Saksi di bagian *Warehouse* (gudang) adalah mengelola barang yang masuk dan keluar dari gudang;
- Bahwa prosedur barang yang masuk ke *Warehouse* (gudang) barang jadi di PT. ETI, yaitu:
 - a. bagian produksi membuat/memproduksi barang-barang pesanan dari konsumen melalui perintah dari supervisor;
 - b. setelah barang diproduksi, bagian produksi harus memasukkan barang jadi tersebut ke *Warehouse* (gudang) melalui proses pengecekan oleh *Quantity Control*;
 - c. setelah lolos pengecekan, barang tersebut dimasukkan ke gudang barang jadi;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari *Warehouse* (gudang) barang jadi di PT. ETI adalah barang-barang yang keluar dari gudang barang jadi dicatat menurut *part number*, deskripsi barang, unit, kuantitas, nomor order, nomor packing slip, nomor job order, nomor work order, nama penerima, dan tanda tangan di dalam dokumen Form F-1111 (dokumen untuk melaporkan barang yang keluar dari gudang), lalu setiap pengeluaran tersebut diketahui dan ditandatangani oleh *Chief of Division, Warehouse, dan General Manager*;
- Bahwa yang bertandatangan di F-1111 sebagai *Chief of Division* adalah Sdr. Maryanto, *Warehouse* adalah Saksi sendiri, dan *General Manager* adalah Nurhakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhakim menjabat sebagai *manager* di PT. ETI sejak sekitar tahun 2019, sebelumnya menjabat sebagai *general manager* yang membawahi semua divisi;
- Bahwa Nurhakim telah mengeluarkan barang-barang dari gudang tanpa dilengkapi dengan *packing slip* dan tidak sesuai dengan prosedur resmi PT. ETI, kemudian menjual barang tersebut, namun tidak melaporkan penjualannya kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan Nurhakim dari hasil audit internal perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Andy Ahmad Rivai, kemudian diketahui ada penggelapan yang dilakukan Nurhakim tersebut dan Nurhakim melakukan perbuatan tersebut sejak kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Saksi mengetahui dari penelusuran *purchase order* dan mencocokkannya dengan dokumen Form F-1111 yang berisi daftar barang-barang yang keluar dari gudang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Nurhakim tersebut kemudian dijual kepada pihak lain;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Nurhakim tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. mengambil sendiri, yaitu mengambil sendiri barang digudang, kemudian dijual kepada orang lain; dan
 - b. tidak ada *packing slip*, yaitu dengan cara menyuruh Saksi untuk mengeluarkan barang-barang tanpa *invoice*;
- Bahwa Nurhakim memerintahkan kepada Saksi untuk mengeluarkan barang-barang dari gudang tanpa ada *packing slip*, pada awalnya Saksi pernah menanyakan kepada Nurhakim terkait nomor *packing slip* dan Nurhakim mengatakan bahwa *packing slip*nya menyusul, setiap kali Nurhakim memerintahkan kepada Saksi untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak ada nomor *packing slip*, selalu Saksi catat dalam dokumen Form-F1111 dan pada kolom nomor *packing slip* Saksi tulis “Pak Hakim”;
- Bahwa pada saat Nurhakim memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan barang yang tidak ada *packing slip* tersebut, Saksi pernah menanyakannya kepada Nurhakim, kemudian Nurhakim menjawab “*Wis sing penting disiapke sik, kui nyusul*” (sudah yang penting disiapkan dulu, itu menyusul);

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Nurhakim akan dibawa kemana barang-barang yang dikeluarkan tanpa ada *packing slip* tersebut, kemudian Nurhakim menjawab “Ini perintah Pak Brian”;
- Bahwa Saksi bersedia melakukannya karena Nurhakim merupakan atasan Saksi, sedangkan Saksi sebagai bawahannya dan Saksi tidak mendapat upah dari Nurhakim setiap menuruti perintah Nurhakim tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. ETI akibat perbuatan Nurhakim tersebut kurang lebih sekitar satu koma tujuh miliar sesuai hasil audit internal perusahaan;
- Bahwa Nurhakim menjual barang-barang yang digelapkan tersebut kepada Terdakwa yang Saksi ketahui karena ada audit dan juga ada selipan barang yang lain;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan merupakan dokumen F 1111 yang terdapat tulisan Pak Hakim merupakan barang yang diambil atau dibawa atau diminta untuk dikeluarkan oleh Nurhakim tanpa packing slip;
- Bahwa Nurhakim selain tanpa packing slip untuk mengeluarkan barang atas perintah, Nurhakim juga pernah perintah pengeluaran barang dengan packing slip;
- Bahwa barang yang dikeluarkan dari gudang PT ETI atas perintah Nurhakim, Saksi tidak tahu mau dikirim kemana dan Nurhakim tidak pernah menyebutkan kalau barang tersebut akan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali pesan secara resmi ke PT ETI, namun saksi pernah mengetahui dari barang yang dipesan Terdakwa ada kelebihan yang dikirimkan dengan Penerima yang sama yaitu Terdakwa, dasar Saksi mengetahui tersebut ketika Saksi menanyakan ke bagian assembling, namun untuk yang menambahkan atas kelebihan barang tersebut Saksi tidak tahu
- Bahwa saksi sempat melihat dari CCTV bahwa Nurhakim membawa 2 (dua) packing atau mengeluarkan 2 (dua) packing;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena hal yang diterangkan adalah masalah intern PT.ETI;

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



SAKSI 3, GALIH AGUNG WIDODO Bin SUMEDJO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Ecoclay Target International (ETI) bergerak di bidang manufaktur alat pemadam dan lubrikasi yang beralamat Jl. Magelang-Kopeng Km.11 Tegalrejo, Magelang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Ecoclay Target International (ETI) di bagian:
 1. *Admin Operation dan Delivery Packagin* (2017-2018);
 2. *Staf Warehouse* (gudang) tahun 2018-sekarang;
 3. *Admin operation dan Delivery Packagin* (2019-sekarang).Jadi saat ini Saksi bekerja sebagai karyawan yang menjabat pada 3 (tiga) jabatan sekaligus
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *admin operation* adalah:
 1. membuat *packing slip* berdasarkan PO dan mendistribusikan *packing slip* ke devisi terkait,
 2. membuat *packing list* yang sesuai dengan *packing slip*,
 3. membuat *order request* berdasarkan permintaan *Manager Oprasion* atau berdasarkan stok kontrol *warehouse* (gudang).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *delivery packagin* adalah:
 1. melakukan pengiriman barang ke konsumen atas instruksi manager operation
 2. memastikan barang yang di kirim sesuai dengan PO serta memastikan barang yang di kirim sampai dengan lokasi tujuan dan menentukan/atas instruksi dari *manager operation* terkait pemilihan jasa ekspedisi untuk keperluan pengiriman barang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *staf warehouse* adalah membantu tugas dari *warehouse*;
- Bahwa prosedur pemesanan barang hingga barang sampai dengan lokasi tujuan pemesan di PT. Ecoclay Target International (ETI) yaitu:
 - a. Saksi sebagai *admin operation* menerima PO customer dari *purchasing*;
 - b. *admin operation* membuat *packing slip* berdasarkan PO yang di terima;



- c. Saksi distribusikan *packing slip* ke *devisi accounting, quality control, warehouse* dan *assembling*;
- d. dari *warehouse* menyiapkan barang yang di pesan sesuai dengan *packing slip* dan membuat F-1111 yang sesuai dengan *packing slip*;
- e. *devisi assembling* melaksanakan tugas tergantung dari barang yang dipesan, bilamana barang yang dipesan keluar dari *devisi warehouse* sudah dalam bentuk barang jadi, maka tugas dari *devisi assembling* hanya tinggal *packing* barang tersebut, akan tetapi bilamana barang yang dipesan dari *customer* harus keluar dari *devisi warehouse* dalam bentuk barang setengah jadi, maka selanjutnya dirakit;
- f. barang yang dirakit selanjutnya oleh *devisi quality control* dilakukan uji kualitas dari barang yang telah dirakit dari *devisi assembling*;
- g. setelah dilakukan cek kualitas, selanjutnya diserahkan kembali kepada *assembling* untuk dilakukan *packing*;
- h. selanjutnya *delivery packagin* memantau/memonitor dan melakukan *cheking* sesuai dengan note yang ditulis di atas paking oleh *assembling*, selanjutnya diserahkan kembali kepada *admin operation*;
- i. dari *admin operation* dibuatkan *packing list* sesuai dengan note yang ditulis di atas *packing* oleh *assembling*, kemudian ditandatangani oleh *admin operation* dan *manager operation*;
- j. selanjutnya *admin operation* mendistribusikan *packing list* kepada *delivery packagin* dan *Accounting*;
- k. barang yang sudah siap untuk dikirim, selanjutnya di bawa ke jasa pengiriman oleh *driver* dari perusahaan atau dari pihak jasa pengiriman yang datang;

- Bahwa awalnya petugas bagian gudang Sdr. Kusbiyanto menceritakan bahwa Nurhakim memerintahkan untuk mengeluarkan barang-barang dari gudang tanpa ada nomor *packing slip*, lalu pada pertengahan Juni 2020, pimpinan perusahaan memanggil para karyawan terkait adanya barang yang dikirim kepada PT. Hexindo Adi Perkasa pada tanggal 9 Juni 2020 yang belum ada *purchase order*nya, pada saat itu, Sdr. Kusbiyanto menyampaikan bahwa Nurhakim pernah memerintahkan bagian gudang mengeluarkan barang-barang tanpa adanya nomor *packing slip*, sejak saat itu, pimpinan perusahaan melakukan pemantauan terhadap Nurhakim, selanjutnya Saksi ditunjukkan oleh Sdr. Andy Ahmad Rifai rekaman CCTV tanggal 11 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pukul 12.03 WIB, terlihat bahwa Nurhakim membawa 2 *packing* kardus untuk dikirimkan kepada *customer*;

- Bahwa setelah Saksi telusuri ke jasa pengiriman yang biasa digunakan PT. ETI, yaitu Dakota Cargo, pada tanggal 11 Juni 2020 tersebut terdapat resi nomor 085062020A000273 dengan pengirim : PT. ETI Fire Systems, 08122690510, Mgl, Magelang dan penerima : Kurnia Teknik Cilacap (Robert), 08118160366, Perumahan Jatibening 2, Jl Jatiutama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi, pada tanggal 11 Juni 2020 tersebut, pengiriman yang tercatat oleh PT. ETI adalah kepada PT. Kurnia Teknik Cilacap yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 9A atas nama Sdr. Robertus Kurnia Agung, nomor telp 0282-540100 / +628118160366, surel : kurniateknikcilacap@gmail.com dengan *packing list* Nomor : DO-1105-0620-0007 dan tertulis rincian pengiriman dalam 1 box, Kode Barang : SENS1.0, Deskripsi : Sensor 1.0 Metre Assy ROP, Kuantitas : 3, berat kotor : 3 Kg, berat bersih : 2,5 Kg;
- Bahwa Nurhakim menjabat sebagai *General Manager Operation* di PT. Ecoclay Target International (ETI) sejak Saksi masuk hingga 2019, selanjutnya Nurhakim menjabat sebagai *Manager Oprasion SCM*, sepengetahuan Saksi sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan sebagai *General Manager Operation* tersebut juga membawahi operasional termasuk *Warehouse, Assembly, Admin Operation*, dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Nurhakim tersebut bisa terbongkar karena ada audit internal yang dilakukan oleh Sdr. Andy Ahmad Rifai secara keseluruhan dari semua divisi, selanjutnya diketahui penyimpangan berupa pengeluaran barang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang dilakukan oleh Nurhakim;
- Bahwa Terdakwa merupakan customer dari PT ETI pemesanan dan pembelian sesuai prosedur, namun ada kelebihan barang yang dipesan dan dikirim kepada Terdakwa, saksi mengetahuinya ketika barang sudah jadi di divisi assembling sudah dipacking, kemudian saksi cocokan sesuai packing slip, namun ternyata ada tambahan barang di luar packing slip, dibungkus sendiri, selanjutnya saksi menanyakan ke divisi assemble dijawab divisi assemble hanya dapat instruksi dari Nurhakim, dan divisi assemble tidak tahu mau dikirim kemana;

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tambahan barang tersebut mau dikirim kemana, namun barang kelebihan tersebut bersamaan pada saat pengiriman ke Terdakwa, kemudian saksi kroscek ke jasa pengirimannya yang mana kelebihan tersebut juga dikirim ke alamat Terdakwa;
- Bahwa yang membuat packing slip tersebut adalah admin operation atas PO dari Purchasing, dan dalam packing slip tersebut hanya ada nomor invoice dan bertanda tangan di packing slip saksi sendiri;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk pengiriman barang ke konsumen yaitu packinglist dan invoice;
- Bahwa untuk pembayaran pesanan tergantung dari konsumen cost delivery yaitu bayar dulu atau transfer atau tempo 30 hari invoice diterima oleh customer dan pembayaran pemesanan yang sudah dikirim ke konsumen melalui transfer ke rekening atas nama PT ETI;
- Bahwa packing list berisi barang yang dipesan, nomor PO dari customer dan nomor invoice dan ada tanda tangan Saksi sendiri serta manager operation yaitu Nurhakim dan cap resmi dari PT ETI;
- Bahwa untuk invoice didalamnya ada cap PT ETI, tanda tangan accounting dan direktur, sedangkan yang berwenang mengeluarkan invoice pihak atau divisi accounting, sedangkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan bukan merupakan invoice dari PT ETI perbedaannya tidak ada kop surat, stempel dan tanda tangan divisi accounting serta direktur, dan invoice tersebut hampir sama;
- Bahwa terkait dengan resi sebagaimana dalam keterangan saksi sebelumnya resi yang ditemukan pada saat kroscek di jasa pengiriman DAKOTA tertuang 2 box, sedangkan di packinglist hanya 1 (satu) box seharusnya di dalam resi hanya tertuang 1 (satu) box;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena hal yang diterangkan adalah masalah intern PT.ETI;

SAKSI 4, ENNY KARTIKA DESI, S.E Binti MUH JAMIL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ETI sebagai *supervisor* bidang *purchasing*, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah: (a) menerima *purchase order* dari *customer* dan (b) membuat penawaran harga kepada calon *customer*;
- Bahwa yang Saksi lakukan berkaitan dengan tugas Saksi tersebut yaitu menerima *purchase order* atau PO dari *customer* yang dikirim



atau melalui *email* perusahaan, kemudian dilakukan register dan kepada *customer* tersebut ditunjukkan daftar harga barang, selanjutnya membalas atau mengirim jawaban kepada *customer*, setelah itu dibuatkan *packing slip*;

- Bahwa prosedur penjualan di PT. ETI adalah:
 - a. *customer* mengajukan pesanan berupa *purchase order* dengan melalui *email* ditujukan perusahaan;
 - b. bagian *purchasing* membuat *invoice* dari *purchase order* tersebut, kemudian diajukan kepada direktur untuk disetujui dan ditandatangani;
 - c. setelah disetujui, bagian *purchasing* membuat *proforma invoice*, kemudian menyerahkan *purchase order* yang telah dicantumkan nomor *invoice* ke admin operasional;
 - d. admin operasional membuat *packing slip* berdasarkan nomor *purchase order* tersebut;
 - e. admin operasional menyerahkan *packing slip* tersebut kepada bagian gudang;
 - f. bagian gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tercantum dalam *packing slip*, lalu diserahkan ke bagian *assembly* untuk dirakit;
 - g. setelah selesai dirakit, bagian *delivery packaging* membuat *packing list* yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk arsip admin operasi, 1 (satu) untuk dikirimkan bersama barang pesanan kepada konsumen, 1 (satu) untuk bagian *accounting*, kemudian barang-barang tersebut dikemas dalam box dengan jumlah dan berat masing-masing box dan dicantumkan dalam *packing list*;
 - h. bagian *accounting* membuat *invoice* berdasarkan *packing list* dan juga *purchase order* untuk penagihan;
 - i. bagian *delivery packaging* mengirimkan barang kepada konsumen melalui kurir, sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disetujui kustomer;
- Bahwa Nurhakim menjual barang milik PT ETI ke Terdakwa pertama saksi tidak tahu, setelah ada temuan pengeluaran barang tanpa *packing slip*, kemudian dilakukan penelusuran lewat CCTV, saksi tidak melihat dan hanya dikasih tahu oleh direktur Ibu Sarah dan saksi Andy Rifai, bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Nurhakim mengirim barang ada 2 (dua) box ditujukan ke PT KURNIA TEKNIK CILACAP sedangkan hanya 1 PO berupa sensor, namun di resinya tertera 2 (dua) box dikirimkan ke kurir Dakota kepada PT KURNIA TEKNIK CILACAP milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PO susulan seharusnya tidak boleh, PO susulan tersebut salah satunya adanya pesanan barang dari PT.HEXINDO, ketika itu Andy Rifai minta disiapkan barang untuk PT HEXINDO, kemudian Saksi sampaikan kepada Nurhakim, selanjutnya Nurhakim komunikasi sendiri ke Andy Rifai, setelah itu ada pengiriman barang sedangkan kata Andy Rifai sedang diproses, lalu Nurhakim mengirim sendiri tanpa sepengetahuan direktur yang seharusnya sepengetahuan direktur, dan setelah itu ada PO susulan selang 1 atau 2 hari;
- Bahwa tidak pernah ada PO susulan dari PT KURNIA TEKNIK CILACAP milik Terdakwa;
- Bahwa untuk PO ke PT ETI syaratnya melalui email resmi dari PT ETI, jika whatsapp maka saksi minta susulan email, Terdakwa sebagai customer resmi dari PT ETI selalu memesan barang atau PO ke PT ETI melalui email;
- Bahwa setelah menerima PO dari customer, tugas selanjutnya melakukan penawaran harga terhadap customer dengan dasar daftar list harga dari PT ETI, jadi jika customer membutuhkan barang dari PT ETI, maka saksi membuat penawaran harganya, kemudian untuk menentukan penawaran harga tersebut harus ada persetujuan dari Direktur;
- Bahwa yang membuat register invoice adalah Saksi, sedangkan yang membuat invoice dari divisi accounting dan isi dari invoice tersebut adalah kop surat PT ETI, ISO, pengirim dari ETI, ada cap, ada tanda tangan accounting dan terakhir ada tanda tangan direktur di invoice;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa invoice tersebut bukan invoice dari PT ETI karena tidak ada kop surat, tidak ISO hanya ditujukan (to), tidak ada stempel PT ETI, tidak ada tanda tangan dari divisi accounting dan saksi tidak ada tanda tangan Direktur PT ETI;
- Bahwa sebagai supervisor di PT ETI Saksi tidak tahu apakah karyawan PT ETI bisa memesan sendiri barang yang diproduksi PT ETI atau tidak;
- Bahwa barang milik PT ETI yang dijual kepada Terdakwa lebih murah karena Saksi diberitahu oleh Direktur untuk lebih murahanya berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berkali-kali membeli barang milik PT ETI secara resmi;
- Bahwa terkait dengan audit saksi hanya menyerahkan PO dan register invoice;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena hal yang diterangkan adalah masalah intern PT.ETI;

SAKSI 5, NURHAKIM EDY WIJANARKA Bin SUTRASTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Echoclay Target International (ETI) Firesystems bergerak dalam bidang manufaktur pemadam kebakaran;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. ETI sejak tahun 2005 dengan jabatan *supervisor*, kemudian mulai dari tahun 2013 Saksi menjabat sebagai *General Manager* dengan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap PT. ETI antara Sdr. Brian Anthony Ruffles, jabatan : *President Director* Perusahaan PT. ETI yang beralamat di Jl. Magelang-Kopeng Km. 11 Tegalrejo Magelang tertanggal 10 Juni 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pekerjaan bidang teknik dan produksi serta penjualan produk;
- Bahwa Saksi telah melakukan penggelapan barang milik PT ETI;
- Bahwa cara Saksi melakukan penggelapan yaitu dengan cara memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang dengan mengatakan bahwa *purchase order* atau *packing slip* menyusul, apabila tidak segera muncul *purchase order* atau *packing slip*, barang-barang tersebut akan ditempatkan di lokasi sekitar area *assembling* (perakitan), kemudian Saksi mengambil barang-barang di area *assembling* (perakitan) yang keberadaannya karena pembatalan pengiriman dan belum dilaporkan ke dalam stok inventaris perusahaan, selanjutnya Saksi menjualnya kepada orang lain dan hasil dari penjualan tersebut tidak Saksi laporkan ke perusahaan, tetapi Saksi penggunaan untuk keperluan pribadi, selain itu Saksi juga mempunyai kunci gudang barang jadi dan beberapa kali Saksi mengambil sendiri barang-barang milik PT. ETI di gudang;
- Bahwa tujuan Saksi menyampaikan kepada Saksi Kusbiyanto bagian gudang bahwa *purchase order* dan *packing slip* menyusul karena pada saat itu terdapat konsumen yang mengajukan permintaan pesanan dalam jumlah besar, namun terkadang pesanan tersebut dibatalkan, apabila pesanan tersebut batal, barang-barang yang telah keluar gudang



dan dirakit oleh bagian assembly ditempatkan di suatu tempat di sekitar area assembly, dan seharusnya barang tersebut dikembalikan ke gudang, namun sebagian dibawa pulang oleh Saksi dan barang yang dibatalkan tersebut Saksi jual sendiri ke customer ;

- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Sandi Edyana;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 karena Terdakwa bekerja di PT. ETI kurang lebih selama satu bulan, kemudian mengundurkan diri, setelah itu Terdakwa menjadi customer PT ETI;
- Bahwa selama bekerja di PT ETI, Terdakwa pernah membantu di bagian teknisi yang dikirim untuk instalasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi customer PT ETI dan melakukan pembelian barang secara resmi kepada PT ETI, namun selanjutnya Saksi pernah telepon menawarkan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki barang seperti yang dijual PT ETI, dan saat itu Terdakwa menanyakan aman atau tidak barang itu dan dijawab Saksi bahwa barang tersebut aman, namun Terdakwa tidak langsung mau untuk membeli barang Saksi;
- Bahwa selanjutnya selain membeli barang di PT ETI, Terdakwa juga sering membeli barang dari Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui kalau sebenarnya barang yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut adalah barang milik PT ETI yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa untuk pembelian barang biasanya Terdakwa akan menanyakan kepada Saksi mengenai ketersediaan barang di PT ETI, namun ketika Saksi jawab bahwa barang di PT ETI tidak ready stok maka Saksi akan menawarkan barang yang seolah – olah barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa harga barang yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut lebih murah 20% dari harga resmi dari PT ETI, namun tidak semuanya lebih murah kadang ada juga barang yang dijual PT ETI lebih murah dari yang dijual Saksi;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas barang yang saksi jual kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening saksi pribadi atas nama saksi sendiri, sedangkan jika sesuai prosedur transfer ke rekening PT ETI;
- Bahwa pembayaran atas barang – barang yang dibeli Terdakwa kepada Saksi tersebut sebagaimana ditunjukkan barang bukti mengenai



transaksi yang ada di rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening :
1220848872 atas nama Nurhakim Edy Wijanarka dengan perincian:

1. Pada tanggal 20 Juni 2019, sebesar Rp15.840.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
2. Pada tanggal 06 Juli 2019, sebesar Rp70.000,- dari rekening atas nama ROBERTUS KURNIA AGUNG;
3. Pada tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp430.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
4. Pada tanggal 21 Juli 2019, sebesar Rp3.400.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
5. Pada tanggal 22 Agustus 2019, sebesar Rp4.940.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
6. Pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp1.370.000,- ROBERTUS KURNIA AGUNG;
7. Pada tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp25.100.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
8. Pada tanggal 22 Oktober 2019, sebesar Rp5.470.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
9. Pada tanggal 02 Nopember 2019, sebesar Rp27.375.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
10. Pada tanggal 18 Nopember 2019, sebesar Rp 5.965.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
11. Pada tanggal 19 Desember 2019, sebesar Rp7.580.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
12. Pada tanggal 10 Desember 2019, sebesar Rp2.374.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
13. Pada tanggal 10 Februari 2020, sebesar Rp17.160.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
14. Pada tanggal 12 Februari 2020, sebesar Rp3.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
15. Pada tanggal 07 Maret 2020, sebesar Rp4.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
16. Pada tanggal 23 Maret 2020, sebesar Rp15.264.720,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
17. Pada tanggal 05 April 2020, sebesar Rp6.207.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;



18. Pada tanggal 19 April 2020, sebesar Rp17.253.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
19. Pada tanggal 01 Mei 2020, sebesar Rp877.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
20. Pada tanggal 20 Mei 2020, sebesar Rp9.196.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
21. Pada tanggal 16 Juni 2020, sebesar Rp3.817.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
22. Pada tanggal 25 Juni 2020, sebesar Rp4.576.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
23. Pada tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp2.600.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;

- Bahwa pemilik rekening atas nama Margaretha Niken P adalah istri dari Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang Saksi jual kepada Terdakwa yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	9	unit	1.170.000,-	10.530.000,-
2	Alarm Panel Kit Standard - ROP	1	unit	5.310.000,-	5.310.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Adaptor Ring For 1-1/4" BSP Valve	4	unit	95.000,-	380.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	3.400.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	1	unit	1.700.000,-	1.700.000,-
2	Cartridge CO2	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
----	-------------	------------------	--------	----------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Check Valve	3	unit	190.000,-	570.000,-
---	-------------	---	------	-----------	-----------

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Stell 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Control Panel Kit rop	4	unit	5.000.000,-	20.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	5.100.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve	10	unit	190.000,-	1.900.000,-
3	Knob C/W Instruction	6	unit	85.000,-	510.000,-
4	Low Pressure Kit Alarm	1	unit	1.170.000,-	1.170.000,-
5	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	5	unit	950.000,-	4.750.000,-
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	12	unit	190.000,-	2.280.000,-
3	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	8.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
----	-------------	------------------	--------	----------------------	---------------------

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve 1/4" BSPT x 7/16" JIC	8	unit	190.000,-	1.520.000,-
3	Knob C/W Instruction	5	unit	85.000,-	425.000,-
4	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
5	CO2 Cylinder with Seal	7	unit	300.000,-	2.100.000,-
6	Low Pressure Switch 9BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
7	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	5.100.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	2	unit	1.170.000,-	2.340.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	25	unit	300.000,-	7.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-
3	Knob C/W Instruction	11	unit	85.000,-	935.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder	10	unit	300.000,-	3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	With Seal				
--	-----------	--	--	--	--

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	20	unit	50.000,-	1.000.000,-
No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	50	unit	300.000,-	15.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	20	unit	300.000,-	6.000.000,-
2	Knob C/W Instruction	2	unit	85.000,-	170.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	19	unit	50.000,-	950.000,-
3	Knob C/W Instruction	3	unit	85.000,-	255.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-
2	Knob C/W Instruction	4	unit	85.000,-	340.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	CO2 Cylinder With Seal	30	unit	300.000,-	9.000.000,-
---	---------------------------	----	------	-----------	-------------

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve		unit	190.000,-	380.000,-
2	Remote Actuator ROP		unit	1.700.000,-	3.400.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	1	unit	1.100.000,-	1.100.000,-
2	Pickup Host Assembly	2	unit	750.000,-	1.500.000,-

- Bahwa barang yang dikirim kepada Terdakwa secara resmi ada packing list dan ada invoice, sedangkan yang Saksi kirim hanya invoice saja yang Saksi buat sendiri yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juni 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
2. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
3. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
4. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Agustus 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
5. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 09 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
6. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 11 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
7. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 02 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 9. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 10. 2 (dua) lembar Invoice Tanggal 30 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 11. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 12. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 13. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 07 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 14. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 15. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 16. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 17. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 31 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 18. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 14 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 19. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 27 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 20. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 15 Mei 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 21. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 22. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
 23. 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 20 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- Bahwa Invoice tersebut adalah Invoice yang Saksi buat sendiri karena permintaan Terdakwa;
 - Bahwa harga yang saksi tetapkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam invoice tersebut bukan harga standar dari perusahaan, namun yang saksi tetapkan sendiri;
 - Bahwa seingat Saksi untuk transaksi terakhir dengan Terdakwa sekitar 10 Juli 2020 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan di BAP sebagaimana dalam BAP tambahan Saksi tersebut adalah benar proses penawaran dan transaksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa invoice yang saksi buat dengan invoice milik PT ETI berbeda, karena Saksi mengaku kepada Terdakwa bahwa barang tersebut milik Saksi yang Saksi peroleh dari customer PT ETI yang tidak aktif yang mana PT ETI tidak mau membeli kembali barang – barang tersebut;
 - Bahwa percakapan melalui WA pada tanggal 03 Mei 2019 yang dimaksud barang ETI tersebut adalah barang produksi PT ETI;
 - Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa, oleh Saksi dikirimkan ke Perumahan Jatibening 2, Jalan Jatiutama Raya Blok J.96, Jatibening Baru, Bekasi dan di PT KURNIA TEKNIK CILACAP yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 9a, Cilacap;
 - Bahwa produk yang dihasilkan oleh PT ETI yang membedakan dengan produk lain adalah part number serta ada labelnya juga;
 - Bahwa tidak diperbolehkan karyawan yang bekerja di PT ETI mempunyai barang milik PT ETI sendiri;
 - Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA dengan nomor rekening 1220848872 adalah nomor rekening atau buku tabungan milik Saksi yang dipergunakan untuk menerima transfer pembayaran dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah mengirimkan barang yang dipesan Terdakwa diikuti pengirimannya dengan pengiriman resmi barang yang dikirimkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat yang ditunjukkan oleh penasihat hukum;
 - Bahwa dari awal Saksi tidak jujur terkait dengan barang yang Saksi jual kepada Terdakwa karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang yang Saksi jual adalah barang dari customer PT ETI yang tidak aktif yang dijual kepada Saksi dan Saksi ingin meminta maaf kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perkara dugaan penadahan yang dilakukan Terdakwa atas barang – barang yang dijual oleh Nurhakim;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurhakim sejak bulan Agustus 2017 pada saat mengikuti pelatihan di PT ETI, kemudian Nurhakim juga bekerja di PT ETI menjabat sebagai General Manager PT ETI dan Terdakwa juga pernah bekerja di PT ETI dengan jabatan sebagai Manager Teknikal;
- Bahwa sebelum bekerja di PT ETI, Terdakwa telah memiliki perusahaan sendiri yang diberi nama PT KURNIA TEKNIK CILACAP, lalu Terdakwa diminta oleh orang dari PT ETI yang bernama Pak Bryan untuk membantu pengembangan fire system dan autolop system di PT ETI, lalu Terdakwa bekerja di PT ETI selama satu bulan, kemudian Terdakwa fokus ke perusahaan sendiri;
- Bahwa PT KURNIA TEKNIK CILACAP bergerak di general suplier pengadaan barang dan jasa spare part alat berat, serta menjual alat alat teknik yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 9 A, Cilacap;
- Bahwa setelah keluar dari PT ETI, selanjutnya Terdakwa diminta Pak Bryan untuk menjadi reseller produk PT ETI karena penjualan barang di PT ETI menurun, lalu Terdakwa membeli barang secara resmi di PT ETI melalui Purchasing Order (PO) melalui email resmi PT ETI, dan untuk pembayaran Invoice adalah 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice dikirim melalui transfer ke rekening PT ETI;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan barang secara resmi ke PT ETI tersebut , PT ETI akan mengirim barang sesuai pesanan Terdakwa dengan melampirkan Invoice, surat jalan, dan faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan juni 2019 melalui via telepon, Nurhakim menawarkan barang-barang milik PT ETI dengan berkata “KALAU BUTUH BARANG-BARANG ETI SAYA PUNYA” dijawab oleh Terdakwa “KOK BISA? ITU BARANG-BARANG SIAPA?”, kembali dijawab Nurhakim “BARANG SAYA SENDIRI” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “ITU AMAN TIDAK?” kembali Nurhakim menjawab “AMAN”;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak percaya, karena diyakinkan oleh Nurhakim bahwa barang tersebut adalah milik agen-agen yang sudah tutup atau agen yang punya stok lama, maka Terdakwa membeli di tempat Nurhakim dengan Invoice asli dari Nurhakim karena untuk semua vendor Terdakwa selalu meminta Invoice dan Terdakwa yang meminta invoice tersebut kepada Nurhakim;

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa invoice yang dikirim Nurhakim berbeda dengan invoice dari PT ETI karena beda vendor, jadi barang milik Nurhakim menurut Terdakwa adalah barang yang lain bukan milik PT ETI;
- Bahwa untuk barang yang Terdakwa beli dari Nurhakim, Terdakwa transfer ke rekening atas nama Nurhakim, sedangkan untuk barang yang Terdakwa beli dari PT ETI, Terdakwa transfer ke PT ETI;
- Bahwa pembayaran atas barang – barang yang dibeli Terdakwa kepada Nurhakim sebagaimana ditunjukkan barang bukti mengenai transaksi yang ada di rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening :1220848872 atas nama Nurhakim Edy Wijanarka dengan perincian:
 1. Pada tanggal 20 Juni 2019, sebesar Rp15.840.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 2. Pada tanggal 06 Juli 2019, sebesar Rp70.000,- dari rekening atas nama ROBERTUS KURNIA AGUNG;
 3. Pada tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp430.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 4. Pada tanggal 21 Juli 2019, sebesar Rp3.400.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 5. Pada tanggal 22 Agustus 2019, sebesar Rp4.940.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 6. Pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp1.370.000,- ROBERTUS KURNIA AGUNG;
 7. Pada tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp25.100.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 8. Pada tanggal 22 Oktober 2019, sebesar Rp5.470.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 9. Pada tanggal 02 Nopember 2019, sebesar Rp27.375.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 10. Pada tanggal 18 Nopember 2019, sebesar Rp 5.965.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 11. Pada tanggal 19 Desember 2019, sebesar Rp7.580.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 12. Pada tanggal 10 Desember 2019, sebesar Rp2.374.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 13. Pada tanggal 10 Februari 2020, sebesar Rp17.160.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



14. Pada tanggal 12 Februari 2020, sebesar Rp3.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 15. Pada tanggal 07 Maret 2020, sebesar Rp4.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 16. Pada tanggal 23 Maret 2020, sebesar Rp15.264.720,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 17. Pada tanggal 05 April 2020, sebesar Rp6.207.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 18. Pada tanggal 19 April 2020, sebesar Rp17.253.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 19. Pada tanggal 01 Mei 2020, sebesar Rp877.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 20. Pada tanggal 20 Mei 2020, sebesar Rp9.196.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 21. Pada tanggal 16 Juni 2020, sebesar Rp3.817.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 22. Pada tanggal 25 Juni 2020, sebesar Rp4.576.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 23. Pada tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp2.600.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
- Bahwa pemilik rekening atas nama Margaretha Niken P adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari Nurhakim yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	9	unit	1.170.000,-	10.530.000,-
2	Alarm Panel Kit Standard - ROP	1	unit	5.310.000,-	5.310.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Adaptor Ring For 1-1/4" BSP Valve	4	unit	95.000,-	380.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator	2	unit	1.700.000,-	3.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ROP				
--	-----	--	--	--	--

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	1	unit	1.700.000,-	1.700.000,-
2	Cartridge CO2	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve	3	unit	190.000,-	570.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Stell 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Control Panel Kit rop	4	unit	5.000.000,-	20.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	5.100.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve	10	unit	190.000,-	1.900.000,-
3	Knob C/W Instruction	6	unit	85.000,-	510.000,-
4	Low Pressure Kit Alarm	1	unit	1.170.000,-	1.170.000,-
5	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Alarm Pressure	5	unit	950.000,-	4.750.000,-

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Switch 2 BAR 3 Pin				
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	12	unit	190.000,-	2.280.000,-
3	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	8.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	8	unit	190.000,-	1.520.000,-
3	Knob C/W Instruction	5	unit	85.000,-	425.000,-
4	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
5	CO2 Cylinder with Seal	7	unit	300.000,-	2.100.000,-
6	Low Pressure Switch 9BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
7	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	5.100.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	2	unit	1.170.000,-	2.340.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	25	unit	300.000,-	7.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Knob C/W Instruction	11	unit	85.000,-	935.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	20	unit	50.000,-	1.000.000,-
No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	50	unit	300.000,-	15.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	20	unit	300.000,-	6.000.000,-
2	Knob C/W Instruction	2	unit	85.000,-	170.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	19	unit	50.000,-	950.000,-
3	Knob C/W Instruction	3	unit	85.000,-	255.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
----	-------------	---------------	--------	-------------------	------------------

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pullpin Stainless Steel 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-
2	Knob C/W Instruction	4	unit	85.000,-	340.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-
2	CO2 Cylinder With Seal	30	unit	300.000,-	9.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve		unit	190.000,-	380.000,-
2	Remote Actuator ROP		unit	1.700.000,-	3.400.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	1	unit	1.100.000,-	1.100.000,-
2	Pickup Host Assembly	2	unit	750.000,-	1.500.000,-

- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang dari PT ETI juga membeli barang yang bersamaan dengan Nurhakim dan untuk kedatangan barang ada yang bersamaan ada yang tidak, untuk yang bersamaan box nya terpisah begitu pula invoice nya juga sendiri – sendiri;
- Bahwa untuk pembelian barang, Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada Nurhakim ada tidak stok di PT ETI, jika tidak ada maka Terdakwa membeli di vendor Nurhakim, jika kedua-duanya ada stok maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih membeli di PT ETI karena akan dapat diskon dan PT ETI akan memberikan bonus kepada Terdakwa apabila mencapai pembelian tertentu;

- Bahwa untuk barang yang sama yang dijual oleh Nurhakim dengan PT ETI harganya lebih murah barang yang dari Nurhakim sekitar 20% (dua puluh persen), namun tidak semuanya lebih murah kadang ada juga barang yang dijual PT ETI lebih murah dari yang dijual Nurhakim;
- Bahwa barang PT ETI merupakan barang umum, yang menjual itu banyak, sehingga tidak jelas barang apakah barang milik PT ETI atau milik Nurhakim sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tupoksi Nurhakim sebagai general manager di PT ETI;
- Bahwa Nurhakim tidak menerangkan dokumen terkait dengan pembelian oleh customer yang sudah tidak aktif yang masih punya stok atau barang milik PT ETI, dan Terdakwa juga tidak menanyakan kepada Nurhakim atas nama siapa agen PT ETI yang sudah tidak aktif yang masih punya barang atau stok milik PT ETI tersebut, karena Terdakwa percaya sebagai general manager;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tiga puluh lebih vendor baik PT maupun perseorangan;
- Bahwa Terdakwa diminta membantu bergabung di PT ETI karena ada sertifikat keahlian terkait dengan bidang firesystem tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut masalah pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

SAKSI HEFNER ROOMLYN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Universitas Pancasila karena Saksi dan Terdakwa satu kampus;
- Bahwa Saksi mengetahui pendirian PT KURNIA TEKNIK CILACAP karena Terdakwa pernah konsultasi kepada Saksi bagaimana untuk mendirikan suatu usaha lalu Terdakwa mendirikan perusahaan tersebut;
- Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang dari PT ETI secara resmi dan Saksi mengetahui hal itu karena Terdakwa yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberi semangat kepada Terdakwa untuk memiliki usaha karena Terdakwa memiliki anak yang berkebutuhan khusus;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA KCU MAGELANG atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode September 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode November 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode 01 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
- 1 (satu) buah *handphone* warna *gold*, merek OPPO, model OPPO R7sf, IMEI1 867934023299391, IMEI2 867934023299383
- 5 (lima) buah ALMASPN CONTROL PANEL AS COMP RED;
- 27 (dua puluh tujuh) meter SENSLOP FIRE SENSOR TUBE 1METRE X 6MM;
- 14 (empat belas) buah GROMMET06 GROMMET BUSH 6MM;
- 33 (tiga puluh tiga) buah CHECKVALVE CHECK VALVE;
- 8 (delapan) buah NF0008 BULKHEAD NIPPLE 7/16" JIC;
- 11 (sebelas) buah NF0015 NIPPLE 7/16" JIC X 1/8" BSP;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) buah CLAMP-LD-12 P-CLAMP 12MM LD;
- 209 (dua ratus sembilan) buah CLAMP-LD-20 P CLAMP 20MM LD;
- 13 (tiga belas) buah NOZBKTA NOZZLE BRACKET 90 DEG;
- 2 (dua) buah NOZBKTS NOZZLE BRACKET STRAIGHT;
- 4 (empat) buah DMANLOP MANIFOLD LOP;
- 6 (enam) buah VPPLUG PLUG 1/8" BSP;
- 16 (enam belas) buah NF0017 NIPPLE 1/4" BSP X 7/16" JIC;
- 10 (sepuluh) buah NOZES90 NOZZLE MOUNT ASSY SINGLE 90;
- 34 (tiga puluh empat) buah NOZISS NOZZLE MOUNTING INLINE SS;
- 25 (dua puluh lima) buah NF0006 TEE FLARE 3/4" JIC (M);

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah NOZIS90 NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 1X 90;
- 5 (lima) buah NOZITWSS NOZZLE TWIN MOUNT W/BACKET SS;
- 2 (dua) buah NOZITW NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 90X45;
- 3 (tiga) buah NOZETW NOZZLE MOUNT ASSY TWIN 90 X 45;
- 194 (seratus sembilan puluh empat) buah NF0011 FLARE NUT BRASS 3/4" JIC;
- 70 (tujuh puluh) buah NOZCAPBRASSY60 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 60 DEG;
- 68 (enam puluh delapan) buah NOZCAPBRASSY120 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 120DEG;
- 20 (dua puluh) buah HYDF-12-1 REUSE FITTING 3/4" JIC FX1/2";
- 2 (dua) buah HYDF-12-2 REUSE FIT 90° 3/4" JIC FX1/2";
- 28 (dua puluh delapan) buah HYDF-6-1 REUSE FITTING 7/16" JIC FX1/4";
- 11 (sebelas) buah HYDF-6-2 REUSE FIT 90° 7/16" JIC FX1/4";
- 7 (tujuh) buah APALASSY-2BAR PRESSURE SWITCH 2BAR 3 PIN;
- 10 (sepuluh) buah APALASSY-9BAR PRESSURE SWITCH 9BAR 3 PIN;
- 11 (sebelas) buah APALASSY-10BAR LOW PRESSURE SWITCH 10BAR 3PIN;
- 13 (tiga belas) buah REMOTEBLOPI REMOTE ACTUATOR LOP;
- 83 (delapan puluh tiga) buah APCABLE-2 CABLE 02 CORE 0.75MM PER METRE;
- 16 (enam belas) buah VEASSY34 VIBRATION ELIMINATOR ASSY 34MM;
- 8 (delapan) buah VEWMT60 VIB ELIMINATOR WELD MOUNT 60MM;
- 6 (enam) buah VALVE-32-LOP-ASSY VALVE 1-1/4" BSP LOP ASSEMBLY;
- 2 (dua) buah AWASKIT-LOP CONTROL PANEL KIT LOP;
- 3 (tiga) buah ALPKIT LOW PRESSURE KIT – ALARM;
- 5 (lima) buah CAGENT3.0 AGENT CONCENTRATE 3.0 LITRES;
- 5 (lima) buah NF0031 TEE 1/4" BSPMC/W LOCK NUT;
- 5 (lima) buah NF0003 ELBOW 90 DEG (F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah NF0002 ELBOW 45 DEG (F) 1/4" BSP;
- 6 (enam) buah NF0014 ELBOW 90 DEG (M/F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah LABELWRN09-IND/Sp LABEL WARNING - INDO/SP;
- 5 (lima) buah LABELPOS LABEL ACTUAROR POSITION;
- 5 (lima) buah SIGNREM REMOTE ACTUATOR SIGN;

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah TMPSL TAMPER SEAL;
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap PT. ETI FIRE SYSTEMS antara Sdr. BRIAN ANTHONY RUFFLES, Jabatan : President Director, Perusahaan : PT. ETI FIRE SYSTEMS, Alamat : Jl. Magelang-Kopeng Km. 11 Tegalrejo Magelang dengan Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir : Magelang tanggal 04 November 1976, Agama : Islam, Kebangsaan Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di Magelang Tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) Lembar Payroll Slip PT. ETI FIRE SYSTEMS atas nama Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jabatan : Manager Operations, ERN : 05.02.0016, Tanggal : 16 April 2020;
- 1 (satu) Lembar Resi DAKOTA Cargo Nomor Resi : 085062020A000273, tanggal tanggal 11 Juni 2020 dengan pengirim : PT. ETI FIRE SYSTEMS, 08122690510, MGL, MAGELANG dan penerima : KURNIA TEKNIK CILACAP (ROBERT), 08118160366, Perumahan Jatibening 2 Jl Jatiutama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi; dan
- 1 (satu) Lembar Invoice PT. ETI FIRESYSTEMS Nomor : 00602754 Invoice To : KURNIA TEKNIK CILACAP Jl. Perintis Kemerdekaan No. 93 Cilacap Jawa Tengah, Ship To : Bp. Robertus Kurnia Agung Perumahan Jatibening 2 Jl. Jati Utama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi 17412,
- 1 (satu) bendel dokumen form F1111 periode februari 2017 sampai dengan 28 Agustus 2019
- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam, merek Redmi, model perangkat Redmi Note 8, model M1908C3JG, IMEI1 863144044779827, IMEI2 863144044779835
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juni 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Agustus 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 09 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 11 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 02 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 2 (dua) lembar Invoice Tanggal 30 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;\
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 07 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 31 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 14 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 27 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 15 Mei 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 20 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perkara dugaan penadahan yang dilakukan Terdakwa atas barang – barang yang dijual oleh Nurhakim;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nurhakim Edy Wijanarka (Nurhakim) sejak bulan Agustus 2017 pada saat mengikuti pelatihan di PT. Echoclay Target International (ETI) Firesystems bergerak dalam bidang manufaktur pemadam kebakaran, yang beralamat di Jl. Magelang-Kopeng Km. 11 Tegalrejo Magelang, kemudian Nurhakim juga bekerja di PT ETI menjabat sebagai General Manager PT ETI dan Terdakwa juga pernah bekerja di PT ETI dengan jabatan sebagai Manager Teknikal;
- Bahwa sebelum bekerja di PT ETI, Terdakwa telah memiliki perusahaan sendiri yang diberi nama PT KURNIA TEKNIK CILACAP, lalu Terdakwa diminta oleh orang dari PT ETI yang bernama Pak Bryan untuk membantu pengembangan fire system dan autolop system di PT ETI, lalu Terdakwa bekerja di PT ETI selama satu bulan, kemudian Terdakwa fokus ke perusahaan sendiri;
- Bahwa PT KURNIA TEKNIK CILACAP bergerak di general supplier pengadaan barang dan jasa spare part alat berat, serta menjual alat alat teknik yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 9 A, Cilacap;
- Bahwa setelah keluar dari PT ETI, selanjutnya Terdakwa diminta Pak Bryan (salah satu pimpinan di PT ETI) untuk menjadi reseller produk PT ETI karena penjualan barang di PT ETI menurun, lalu Terdakwa membeli barang secara resmi di PT ETI melalui Purchasing Order (PO) melalui email resmi PT ETI, dan untuk pembayaran Invoice adalah 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice dikirim melalui transfer ke rekening PT ETI;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan barang secara resmi ke PT ETI tersebut , PT ETI akan mengirim barang sesuai pesanan Terdakwa dengan melampirkan Invoice, surat jalan, dan faktur pajak;
- Bahwa Nurhakim telah melakukan penggelapan barang milik PT ETI;
- Bahwa cara Nurhakim melakukan penggelapan yaitu dengan cara memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang dengan mengatakan bahwa *purchase order* atau *packing slip* menyusul, apabila tidak segera muncul *purchase order* atau *packing slip*, barang-barang tersebut akan ditempatkan di lokasi sekitar area *assembling* (perakitan), kemudian Nurhakim mengambil barang-barang di area *assembling* (perakitan) yang keberadaannya karena pembatalan pengiriman dan belum dilaporkan ke

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



dalam stok inventaris perusahaan, selanjutnya Nurhakim menjualnya kepada orang lain yaitu Terdakwa dan Sandy Edyana, lalu hasil dari penjualan tersebut tidak dilaporkan oleh Nurhakim ke perusahaan, tetapi Nurhakim menggunakan untuk keperluan pribadi, selain itu Nurhakim juga mempunyai kunci gudang barang jadi dan beberapa kali Nurhakim mengambil sendiri barang-barang milik PT. ETI di gudang;

- Bahwa prosedur penjualan di PT. ETI adalah:
 - *customer* mengajukan pesanan berupa *purchase order* dengan melalui *email* ditujukan perusahaan;
 - bagian *purchasing* membuat *invoice* dari *purchase order* tersebut, kemudian diajukan kepada direktur untuk disetujui dan ditandatangani;
 - setelah disetujui, bagian *purchasing* membuat *proforma invoice*, kemudian menyerahkan *purchase order* yang telah dicantumkan nomor *invoice* ke admin operasional;
 - admin operasional membuat *packing slip* berdasarkan nomor *purchase order* tersebut;
 - admin operasional menyerahkan *packing slip* tersebut kepada bagian gudang;
 - bagian gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tercantum dalam *packing slip*, lalu diserahkan ke bagian *assembly* untuk dirakit;
 - setelah selesai dirakit, bagian *delivery packaging* membuat *packing list* yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk arsip admin operasi, 1 (satu) untuk dikirimkan bersama barang pesanan kepada konsumen, 1 (satu) untuk bagian *accounting*, kemudian barang-barang tersebut dikemas dalam box dengan jumlah dan berat masing-masing box dan dicantumkan dalam *packing list*;
 - bagian *accounting* membuat *invoice* berdasarkan *packing list* dan juga *purchase order* untuk penagihan;
 - bagian *delivery packaging* mengirimkan barang kepada konsumen melalui kurir, sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disetujui kustomer;
- Bahwa awal mulanya di PT.ETI ada temuan pengeluaran barang tanpa *packing slip*, kemudian dilakukan penelusuran lewat CCTV, dan ditemukan bukti melalui CCTV bahwa pada tanggal 11 Juni Nurhakim mengirim barang ada 2 (dua) box ditujukan ke PT KURNIA TEKNIK CILACAP sedangkan



hanya 1 PO berupa sensor, namun di resinya tertera 2 (dua) box dikirimkan ke kurir Dakota kepada PT KURNIA TEKNIK CILACAP milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan juni 2019 melalui via telepon, Nurhakim menawarkan barang-barang milik PT ETI dengan berkata "KALAU BUTUH BARANG-BARANG ETI SAYA PUNYA" dijawab oleh Terdakwa "KOK BISA? ITU BARANG-BARANG SIAPA?", kembali dijawab Nurhakim "BARANG SAYA SENDIRI" lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "ITU AMAN TIDAK?" kembali Nurhakim menjawab "AMAN";
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak percaya, karena diyakinkan oleh Nurhakim bahwa barang tersebut adalah milik agen-agen yang sudah tutup atau agen yang punya stok lama, maka Terdakwa membeli di tempat Nurhakim dengan Invoice asli dari Nurhakim karena untuk semua vendor Terdakwa selalu meminta Invoice dan Terdakwa yang meminta invoice tersebut kepada Nurhakim;
- Bahwa invoice yang dikirim Nurhakim berbeda dengan invoice dari PT ETI karena beda vendor, jadi barang milik Nurhakim menurut Terdakwa adalah barang yang lain bukan milik PT ETI;
- Bahwa untuk barang yang Terdakwa beli dari Nurhakim, Terdakwa transfer ke rekening atas nama Nurhakim, sedangkan untuk barang yang Terdakwa beli dari PT ETI, Terdakwa transfer ke PT ETI;
- Bahwa pembayaran atas barang – barang yang dibeli Terdakwa kepada Nurhakim sebagaimana ditunjukkan barang bukti mengenai transaksi yang ada di rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening :1220848872 atas nama Nurhakim Edy Wijanarka dengan perincian:
 1. Pada tanggal 20 Juni 2019, sebesar Rp15.840.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 2. Pada tanggal 06 Juli 2019, sebesar Rp70.000,- dari rekening atas nama ROBERTUS KURNIA AGUNG;
 3. Pada tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp430.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 4. Pada tanggal 21 Juli 2019, sebesar Rp3.400.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 5. Pada tanggal 22 Agustus 2019, sebesar Rp4.940.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
 6. Pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp1.370.000,- ROBERTUS KURNIA AGUNG;



7. Pada tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp25.100.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
8. Pada tanggal 22 Oktober 2019, sebesar Rp5.470.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
9. Pada tanggal 02 Nopember 2019, sebesar Rp27.375.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
10. Pada tanggal 18 Nopember 2019, sebesar Rp 5.965.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
11. Pada tanggal 19 Desember 2019, sebesar Rp7.580.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
12. Pada tanggal 10 Desember 2019, sebesar Rp2.374.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
13. Pada tanggal 10 Februari 2020, sebesar Rp17.160.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
14. Pada tanggal 12 Februari 2020, sebesar Rp3.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
15. Pada tanggal 07 Maret 2020, sebesar Rp4.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
16. Pada tanggal 23 Maret 2020, sebesar Rp15.264.720,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
17. Pada tanggal 05 April 2020, sebesar Rp6.207.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
18. Pada tanggal 19 April 2020, sebesar Rp17.253.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
19. Pada tanggal 01 Mei 2020, sebesar Rp877.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
20. Pada tanggal 20 Mei 2020, sebesar Rp9.196.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
21. Pada tanggal 16 Juni 2020, sebesar Rp3.817.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
22. Pada tanggal 25 Juni 2020, sebesar Rp4.576.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
23. Pada tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp2.600.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
- Bahwa pemilik rekening atas nama Margaretha Niken P adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari Nurhakim yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	9	unit	1.170.000,-	10.530.000,-
2	Alarm Panel Kit Standard - ROP	1	unit	5.310.000,-	5.310.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Adaptor Ring For 1-1/4" BSP Valve	4	unit	95.000,-	380.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	3.400.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	1	unit	1.700.000,-	1.700.000,-
2	Cartridge CO2	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve	3	unit	190.000,-	570.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Stell 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Control Panel Kit rop	4	unit	5.000.000,-	20.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	5.100.000,-



No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve	10	unit	190.000,-	1.900.000,-
3	Knob C/W Instruction	6	unit	85.000,-	510.000,-
4	Low Pressure Kit Alarm	1	unit	1.170.000,-	1.170.000,-
5	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	5	unit	950.000,-	4.750.000,-
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	12	unit	190.000,-	2.280.000,-
3	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	8.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	8	unit	190.000,-	1.520.000,-
3	Knob C/W Instruction	5	unit	85.000,-	425.000,-
4	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
5	CO2 Cylinder with Seal	7	unit	300.000,-	2.100.000,-
6	Low Pressure Switch 9BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
7	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	5.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	2	unit	1.170.000,-	2.340.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	25	unit	300.000,-	7.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-
3	Knob C/W Instruction	11	unit	85.000,-	935.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	20	unit	50.000,-	1.000.000,-
No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	50	unit	300.000,-	15.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	20	unit	300.000,-	6.000.000,-
2	Knob C/W	2	unit	85.000,-	170.000,-

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Instruction				
--	-------------	--	--	--	--

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	19	unit	50.000,-	950.000,-
3	Knob C/W Instruction	3	unit	85.000,-	255.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-
2	Knob C/W Instruction	4	unit	85.000,-	340.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-
2	CO2 Cylinder With Seal	30	unit	300.000,-	9.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve		unit	190.000,-	380.000,-
2	Remote Actuator ROP		unit	1.700.000,-	3.400.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.500.000,-

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit For Alarm	1	unit	1.100.000,-	1.100.000,-
2	Pickup Host Assembly	2	unit	750.000,-	1.500.000,-

- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang dari PT ETI juga membeli barang yang bersamaan dengan Nurhakim dan untuk kedatangan barang ada yang bersamaan ada yang tidak, untuk yang bersamaan box nya terpisah begitu pula invoice nya juga sendiri – sendiri;
- Bahwa untuk pembelian barang, Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada Nurhakim ada tidak stok di PT ETI, jika tidak ada maka Terdakwa membeli di vendor Nurhakim, jika kedua-duanya ada stok maka Terdakwa memilih membeli di PT ETI karena akan dapat diskon, dan PT ETI juga akan memberikan bonus kepada Terdakwa apabila mencapai pembelian tertentu;
- Bahwa untuk barang yang sama yang dijual oleh Nurhakim dengan PT ETI harganya lebih murah 20% (dua puluh persen) barang yang dari Nurhakim, namun tidak semuanya lebih murah kadang ada juga barang yang dijual PT ETI lebih murah dari yang dijual Nurhakim;
- Bahwa Nurhakim tidak menerangkan dokumen terkait dengan pembelian oleh customer yang sudah tidak aktif yang masih punya stok atau barang milik PT ETI, dan Terdakwa juga tidak menanyakan kepada Nurhakim atas nama siapa agen PT ETI yang sudah tidak aktif yang masih punya barang atau stok milik PT ETI tersebut, karena Terdakwa percaya sebagai general manager;
- Bahwa Nurhakim tidak menyampaikan kepada Terdakwa kalau barang yang dijualnya adalah barang dari PT.ETI, dan Nurhakim mengakui telah membohongi Terdakwa dan meminta maaf kepada Terdakwa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut masalah pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Sebagai sekongkol yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai sekongkol yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang:



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 480 KUHP dalam buku Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Karangan R.Soesilo, Produksi Politeia-Bogor, halaman 314, diuraikan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah dalam bahasa asingnya *heling* itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini, yang mana perbuatan sub 1 dibagi atas dua bagian ialah:

- a. Membeli, menyewa dsb.(tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya , bahwa barang itu asal dari curian.Di sini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb.dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:misalnya A yang mengetahui bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (Pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa melihat penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam pasal 480 ayat 1 KUHP adalah penjabaran dari kata sekongkol tersebut, namun demikian dalam unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah,atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, sedangkan unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan akan dipertimbangkan dalam unsur tersendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yaitu apabila salah satu di antara perbuatan membeli, atau menyewa atau menerima tukar, atau menerima gadai atau menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung ia menjual, atau menukarkan, atau menggadaikan, atau membawa, atau menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, telah terpenuhi, maka unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa kenal dengan Nurhakim Edy Wijanarka (Nurhakim) sejak bulan Agustus 2017 pada saat mengikuti pelatihan di PT. Echoclay Target International (ETI) Firesystems bergerak dalam bidang manufaktur pemadam kebakaran, yang beralamat di Jl.



Magelang-Kopeng Km. 11 Tegalrejo, Magelang, kemudian Nurhakim juga bekerja di PT ETI menjabat sebagai General Manager PT ETI dan Terdakwa juga pernah bekerja di PT ETI dengan jabatan sebagai Manager Teknikal, namun sebelum bekerja di PT ETI, Terdakwa telah memiliki perusahaan sendiri yang diberi nama PT KURNIA TEKNIK CILACAP, lalu Terdakwa diminta oleh orang dari PT ETI yang bernama Pak Bryan untuk membantu pengembangan fire system dan autolop system di PT ETI, lalu Terdakwa bekerja di PT ETI selama satu bulan, kemudian Terdakwa fokus ke perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari PT ETI, selanjutnya Terdakwa diminta Pak Bryan (salah satu pimpinan di PT ETI) untuk menjadi reseller produk PT ETI karena penjualan barang di PT ETI menurun, lalu Terdakwa membeli barang secara resmi di PT ETI melalui Purchasing Order (PO) melalui email resmi PT ETI, dan untuk pembayaran Invoice adalah 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice dikirim melalui transfer ke rekening PT ETI, setelah Terdakwa memesan barang secara resmi ke PT ETI tersebut , PT ETI akan mengirim barang sesuai pesanan Terdakwa dengan melampirkan Invoice, surat jalan, dan faktur pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, sekitar bulan juni 2019 melalui via telepon, Nurhakim menawarkan barang-barang milik PT ETI dengan berkata “KALAU BUTUH BARANG-BARANG ETI SAYA PUNYA” dijawab oleh Terdakwa “KOK BISA? ITU BARANG-BARANG SIAPA?”, kembali dijawab Nurhakim “BARANG SAYA SENDIRI” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “ITU AMAN TIDAK?” kembali Nurhakim menjawab “AMAN”, awal mulanya Terdakwa tidak percaya, karena diyakinkan oleh Nurhakim bahwa barang tersebut adalah milik agen-agen yang sudah tutup atau agen yang punya stok lama, maka Terdakwa membeli di tempat Nurhakim dengan Invoice asli dari Nurhakim karena untuk semua vendor Terdakwa selalu meminta Invoice dan Terdakwa yang meminta invoice tersebut kepada Nurhakim dan invoice yang dikirim Nurhakim berbeda dengan invoice dari PT ETI karena beda vendor, jadi barang milik Nurhakim menurut Terdakwa adalah barang yang lain bukan milik PT ETI, kemudian barang yang Terdakwa beli dari Nurhakim, Terdakwa transfer ke rekening atas nama Nurhakim, sedangkan untuk barang yang Terdakwa beli dari PT ETI, Terdakwa transfer ke PT ETI;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa beli dari Nurhakim yaitu :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Harga Total
.		Barang		(Rp)	(Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Low Pressure Kit For Alarm	9	unit	1.170.000,-	10.530.000,-
2	Alarm Panel Kit Standard - ROP	1	unit	5.310.000,-	5.310.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Adaptor Ring For 1-1/4" BSP Valve	4	unit	95.000,-	380.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	3.400.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	1	unit	1.700.000,-	1.700.000,-
2	Cartridge CO2	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve	3	unit	190.000,-	570.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Stell 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Control Panel Kit rop	4	unit	5.000.000,-	20.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	5.100.000,-

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Harga Total
----	-------------	--------	--------	--------------	-------------

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.		Barang		(Rp)	(Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve	10	unit	190.000,-	1.900.000,-
3	Knob C/W Instruction	6	unit	85.000,-	510.000,-
4	Low Pressure Kit Alarm	1	unit	1.170.000,-	1.170.000,-
5	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	5	unit	950.000,-	4.750.000,-
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	12	unit	190.000,-	2.280.000,-
3	Remote Actuator ROP	3	unit	1.700.000,-	8.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	5	unit	50.000,-	250.000,-
2	Check Valve ¼" BSPT x 7/16" JIC	8	unit	190.000,-	1.520.000,-
3	Knob C/W Instruction	5	unit	85.000,-	425.000,-
4	Alarm Pressure Switch 2 BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
5	CO2 Cylinder with Seal	7	unit	300.000,-	2.100.000,-
6	Low Pressure Switch 9BAR 3 Pin	2	unit	950.000,-	1.900.000,-
7	Remote Actuator ROP	2	unit	1.700.000,-	5.100.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Low Pressure Kit	2	unit	1.170.000,-	2.340.000,-

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	For Alarm				
--	-----------	--	--	--	--

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	25	unit	300.000,-	7.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-
3	Knob C/W Instruction	11	unit	85.000,-	935.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.000.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	20	unit	50.000,-	1.000.000,-
No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	50	unit	300.000,-	15.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	20	unit	300.000,-	6.000.000,-
2	Knob C/W Instruction	2	unit	85.000,-	170.000,-

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Harga Total
----	-------------	--------	--------	--------------	-------------

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.		Barang		(Rp)	(Rp)
1	Valve 1-1/4" BSP ROP Assy	3	unit	4.900.000,-	14.700.000,-
2	Pullpin Stainless Steel 3mm	19	unit	50.000,-	950.000,-
3	Knob C/W Instruction	3	unit	85.000,-	255.000,-
4	Adaptor Ring for 1-1/4" BSP Valve	3	unit	95.000,-	285.000,-
5	Check Valve	5	unit	190.000,-	950.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	10	unit	50.000,-	500.000,-
2	Knob C/W Instruction	4	unit	85.000,-	340.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Pullpin Stainless Steel 3mm	3	unit	50.000,-	150.000,-
2	CO2 Cylinder With Seal	30	unit	300.000,-	9.000.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Check Valve		unit	190.000,-	380.000,-
2	Remote Actuator ROP		unit	1.700.000,-	3.400.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	5	unit	300.000,-	1.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	CO2 Cylinder With Seal	10	unit	300.000,-	3.500.000,-

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
.					

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Low Pressure Kit For Alarm	1	unit	1.100.000,-	1.100.000,-
2	Pickup Host Assembly	2	unit	750.000,-	1.500.000,-

Menimbang, bahwa pembayaran atas barang – barang yang dibeli Terdakwa kepada Nurhakim sebagaimana ditunjukkan barang bukti mengenai transaksi yang ada di rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 1220848872 atas nama Nurhakim Edy Wijanarka dengan perincian:

1. Pada tanggal 20 Juni 2019, sebesar Rp15.840.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
2. Pada tanggal 06 Juli 2019, sebesar Rp70.000,- dari rekening atas nama ROBERTUS KURNIA AGUNG;
3. Pada tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp430.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
4. Pada tanggal 21 Juli 2019, sebesar Rp3.400.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
5. Pada tanggal 22 Agustus 2019, sebesar Rp4.940.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
6. Pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp1.370.000,- ROBERTUS KURNIA AGUNG;
7. Pada tanggal 04 Oktober 2019, sebesar Rp25.100.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
8. Pada tanggal 22 Oktober 2019, sebesar Rp5.470.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
9. Pada tanggal 02 Nopember 2019, sebesar Rp27.375.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
10. Pada tanggal 18 Nopember 2019, sebesar Rp 5.965.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
11. Pada tanggal 19 Desember 2019, sebesar Rp7.580.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
12. Pada tanggal 10 Desember 2019, sebesar Rp2.374.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
13. Pada tanggal 10 Februari 2020, sebesar Rp17.160.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
14. Pada tanggal 12 Februari 2020, sebesar Rp3.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
15. Pada tanggal 07 Maret 2020, sebesar Rp4.070.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



16. Pada tanggal 23 Maret 2020, sebesar Rp15.264.720,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
17. Pada tanggal 05 April 2020, sebesar Rp6.207.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
18. Pada tanggal 19 April 2020, sebesar Rp17.253.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
19. Pada tanggal 01 Mei 2020, sebesar Rp877.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
20. Pada tanggal 20 Mei 2020, sebesar Rp9.196.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
21. Pada tanggal 16 Juni 2020, sebesar Rp3.817.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
22. Pada tanggal 25 Juni 2020, sebesar Rp4.576.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;
23. Pada tanggal 10 Juli 2020, sebesar Rp2.600.000,- dari rekening atas nama MARGARETHA NIKEN P;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, telah ada pembelian barang dari Terdakwa kepada Nurhakim sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, orang tersebut mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan atau orang tersebut patut menyangka / menduga bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, sehingga unsur ini sifatnya alternatif cukup salah satu bagian unsur ini yaitu yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, Nurhakim selaku general manager PT ETI telah melakukan penggelapan barang milik PT ETI yang mana cara Nurhakim melakukan penggelapan yaitu dengan cara memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang-barang dengan mengatakan bahwa *purchase order* atau *packing slip* menyusul, apabila tidak segera muncul *purchase order* atau *packing slip*, barang-barang tersebut akan ditempatkan di lokasi sekitar area *assembling* (perakitan), kemudian Nurhakim mengambil barang-barang di area *assembling* (perakitan) yang keberadaannya karena pembatalan pengiriman dan belum dilaporkan ke dalam stok inventaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, selanjutnya Nurhakim menjualnya kepada orang lain yaitu Terdakwa dan Sandy Edyana, lalu hasil dari penjualan tersebut tidak dilaporkan oleh Nurhakim ke perusahaan, tetapi Nurhakim menggunakan untuk keperluan pribadi, selain itu Nurhakim juga mempunyai kunci gudang barang jadi dan beberapa kali Nurhakim mengambil sendiri barang-barang milik PT. ETI di gudang;

Menimbang, bahwa prosedur penjualan di PT. ETI adalah:

- *customer* mengajukan pesanan berupa *purchase order* dengan melalui *email* ditujukan perusahaan;
- bagian *purchasing* membuat *invoice* dari *purchase order* tersebut, kemudian diajukan kepada direktur untuk disetujui dan ditandatangani;
- setelah disetujui, bagian *purchasing* membuat *proforma invoice*, kemudian menyerahkan *purchase order* yang telah dicantumkan nomor *invoice* ke admin operasional;
- admin operasional membuat *packing slip* berdasarkan nomor *purchase order* tersebut;
- admin operasional menyerahkan *packing slip* tersebut kepada bagian gudang;
- bagian gudang mengeluarkan barang-barang sesuai yang tercantum dalam *packing slip*, lalu diserahkan ke bagian *assembly* untuk dirakit;
- setelah selesai dirakit, bagian *delivery packaging* membuat *packing list* yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) untuk arsip admin operasi, 1 (satu) untuk dikirimkan bersama barang pesanan kepada konsumen, 1 (satu) untuk bagian *accounting*, kemudian barang-barang tersebut dikemas dalam box dengan jumlah dan berat masing-masing box dan dicantumkan dalam *packing list*;
- bagian *accounting* membuat *invoice* berdasarkan *packing list* dan juga *purchase order* untuk penagihan;
- bagian *delivery packaging* mengirimkan barang kepada konsumen melalui kurir, sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disetujui kustomer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, Nurhakim telah menjual barang – barang milik PT ETI yang telah digelapkan oleh Nurhakim kepada orang lain yang salah satunya adalah Terdakwa dan barang – barang yang dijual Nurhakim itu adalah barang – barang sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua;



Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya membeli barang – barang secara resmi di PT ETI sesuai dengan prosedur yang ditetapkan PT ETI, namun sekitar bulan juni 2019 melalui via telepon, Nurhakim menawarkan barang-barang milik PT ETI dengan berkata “KALAU BUTUH BARANG-BARANG ETI SAYA PUNYA” dijawab oleh Terdakwa “KOK BISA? ITU BARANG-BARANG SIAPA?”, kembali dijawab Nurhakim “BARANG SAYA SENDIRI” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “ITU AMAN TIDAK?” kembali Nurhakim menjawab “AMAN”, mendengar hal tersebut awal mulanya Terdakwa tidak percaya, karena diyakinkan oleh Nurhakim bahwa barang tersebut adalah milik agen-agen yang sudah tutup atau agen yang punya stok lama, maka Terdakwa membeli di tempat Nurhakim dengan Invoice asli dari Nurhakim karena untuk semua vendor Terdakwa selalu meminta Invoice dan Terdakwa yang meminta invoice tersebut kepada Nurhakim, dan invoice yang dikirim Nurhakim berbeda dengan invoice dari PT ETI karena beda vendor, jadi barang milik Nurhakim menurut Terdakwa adalah barang yang lain bukan milik PT ETI;

Menimbang, bahwa untuk barang yang Terdakwa beli dari Nurhakim, Terdakwa transfer ke rekening atas nama Nurhakim, sedangkan untuk barang yang Terdakwa beli dari PT ETI, Terdakwa transfer ke PT ETI;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli barang dari PT ETI juga membeli barang yang bersamaan dengan Nurhakim dan untuk kedatangan barang ada yang bersamaan ada yang tidak, untuk yang bersamaan box nya terpisah begitu pula invoice nya juga sendiri – sendiri;

Menimbang, bahwa untuk pembelian barang, Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada Nurhakim ada tidak stok di PT ETI, jika tidak ada maka Terdakwa membeli di vendor Nurhakim, jika kedua-duanya ada stok maka Terdakwa memilih membeli di PT ETI karena akan dapat diskon, dan untuk barang yang sama yang dijual oleh Nurhakim dengan PT ETI harganya lebih murah 20% (dua puluh persen) barang yang dari Nurhakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Nurhakim meminta maaf kepada Terdakwa karena Nurhakim telah membohongi Terdakwa bahwa barang yang Terdakwa jual kepada Nurhakim adalah milik agen-agen PT ETI yang sudah tutup atau agen yang punya stok lama, padahal yang sebenarnya barang tersebut adalah barang milik PT ETI yang digelapkan oleh Nurhakim;

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaannya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga telah menyangkal bahwa Terdakwa menjadi Penadah atas barang – barang milik PT ETI karena Terdakwa memang tidak mengetahui kalau barang yang dijual oleh Nurhakim adalah barang – barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT ETI, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan bukti surat B-40 yaitu surat pernyataan dari Nurhakim Edy Wijanarka yang menyatakan bahwa Nurhakim Edy Wijanarka telah menipu Terdakwa karena tidak jujur kalau barang yang dijual kepada Terdakwa adalah barang hasil penggelapan PT ETI;

Menimbang, bahwa dalam Tanggapannya atas Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menguraikan bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah Penadah karena Terdakwa telah membeli barang secara sah, Penuntut Umum berpendapat bahwa meskipun Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut 'aman' karena dibeli dari agen – agen atau customer yang tidak aktif lagi maka seharusnya ada bukti pembelian dari Nurhakim terhadap barang – barang yang sudah tidak aktif lagi tersebut dan seharusnya Terdakwa menunjukkan arsip invoice dan packing slip milik agen – agen tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa memang orang yang tidak mengetahui kalau barang – barang yang dijual secara pribadi oleh Nurhakim kepada Terdakwa adalah barang hasil penggelapan dari PT ETI, karena Nurhakim mengaku telah membohongi Terdakwa dengan mengatakan bahwa barang – barang tersebut berasal dari agen –agen PT ETI yang tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa adalah orang yang patut menyangka atau menduga kalau barang yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, dalam jual beli barang antara Terdakwa dengan Nurhakim, awalnya Terdakwa telah membeli barang secara resmi di PT ETI, kemudian Nurhakim menawarkan barang secara pribadi kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menanyakan apakah barang – barang tersebut aman, lalu dijawab oleh Nurhakim bahwa barang tersebut aman namun Terdakwa tidak langsung mau membeli barang dari Nurhakim tersebut dan tetap membeli barang secara resmi dari PT ETI, lalu Nurhakim kembali berusaha meyakinkan Terdakwa bahwa barang yang dijual oleh Nurhakim berasal dari agen – agen milik PT ETI yang sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa mau membeli barang dari Nurhakim, setelah barang dikirim ternyata tidak ada invoice dari Nurhakim atas pengiriman barang tersebut, dan Terdakwa meminta Invoice dari Nurhakim hingga akhirnya Invoice dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhakim dengan Invoice yang berbeda dari Invoice dari PT ETI begitu pula untuk pembayaran atas barang tersebut juga berbeda pengirimannya yaitu untuk barang yang dibeli dari PT ETI ditransfer kepada rekening PT ETI dan untuk pembelian dari Nurhakim ditransfer kepada rekening milik pribadi Nurhakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta untuk pembelian barang, Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada Nurhakim ada tidak stok di PT ETI, jika tidak ada maka Terdakwa membeli di vendor Nurhakim, jika kedua-duanya ada stok maka Terdakwa memilih membeli di PT ETI karena akan dapat diskon, dan untuk barang yang sama yang dijual oleh Nurhakim dengan PT ETI harganya lebih murah 20% (dua puluh persen) barang yang dari Nurhakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa beberapa hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa membeli barang dari Nurhakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menanyakan apakah barang tersebut aman atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mau untuk membeli barang tersebut, namun masih berpikir dahulu hingga akhirnya Nurhakim meyakinkan Terdakwa kalau barang – barang tersebut berasal dari agen – agen PT ETI yang sudah tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa telah meminta Invoice dari Nurhakim ketika Nurhakim tidak membuat Invoice untuknya dan akhirnya Invoice tersebut selalu ada manakala terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Nurhakim;
- Bahwa jika ada stok barang dari PT ETI maupun dari Nurhakim, Terdakwa memilih membeli di PT ETI karena akan dapat diskon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Pembeli yang telah beritikad baik karena telah melakukan kehati – hatian sebelum terjadinya transaksi, dan tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk menanyakan bukti pembelian antara Nurhakim dengan agen – agen PT ETI yang sudah tidak aktif, apalagi dari invoice maupun tempat untuk transfer pembayaran barang juga berbeda antara barang yang dari PT ETI dengan dari Nurhakim, sehingga menambah keyakinan bagi Terdakwa bahwa Nurhakim tidak membohongi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga sekitar 20% (dua puluh persen) lebih murah dari PT ETI menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah hal yang masih wajar mengingat bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa barang tersebut berasal dari agen – agen PT ETI yang sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang patut menyangka atau menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena telah ada kehati – hatian yang dilakukan Terdakwa sebelum melakukan jual beli apalagi Nurhakim di persidangan juga telah mengakui telah membohongi Terdakwa dan telah dibuktikan pula dengan bukti surat B-40 yang dilampirkan dalam nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang dibeli oleh Terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan dan Terdakwa juga bukan orang yang patut menyangka kalau barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah ikut mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang didakwakan yang menurut Majelis Hakim relevan dengan unsur tersebut sehingga untuk Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga Tanggapan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA KCU MAGELANG atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode September 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode November 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2020;

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode 01 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
- 1 (satu) buah *handphone* warna *gold*, merek OPPO, model OPPO R7sf, IMEI1 867934023299391, IMEI2 867934023299383;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap PT. ETI FIRE SYSTEMS antara Sdr. BRIAN ANTHONY RUFFLES, Jabatan : President Director, Perusahaan : PT. ETI FIRE SYSTEMS, Alamat : Jl. Magelang-Kopeng Km. 11 Tegalrejo Magelang dengan Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir : Magelang tanggal 04 November 1976, Agama : Islam, Kebangsaan Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di Magelang Tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) Lembar Payroll Slip PT. ETI FIRE SYSTEMS atas nama Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jabatan : Manager Operations, ERN : 05.02.0016, Tanggal : 16 April 2020;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Nurhakim Edy Wijanarka, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurhakim Edy Wijanarka Bin Sutraso;

- 5 (lima) buah ALMASPN CONTROL PANEL AS COMP RED;
- 27 (dua puluh tujuh) meter SENSLOP FIRE SENSOR TUBE 1METRE X 6MM;
- 14 (empat belas) buah GROMMET06 GROMMET BUSH 6MM;
- 33 (tiga puluh tiga) buah CHECKVALVE CHECK VALVE;
- 8 (delapan) buah NF0008 BULKHEAD NIPPLE 7/16" JIC;
- 11 (sebelas) buah NF0015 NIPPLE 7/16" JIC X 1/8" BSP;

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 (seratus tujuh puluh empat) buah CLAMP-LD-12 P-CLAMP 12MM LD;
- 209 (dua ratus sembilan) buah CLAMP-LD-20 P CLAMP 20MM LD;
- 13 (tiga belas) buah NOZBKTA NOZZLE BRACKET 90 DEG;
- 2 (dua) buah NOZBKTA NOZZLE BRACKET STRAIGHT;
- 4 (empat) buah DMANLOP MANIFOLD LOP;
- 6 (enam) buah VPPLUG PLUG 1/8" BSP;
- 16 (enam belas) buah NF0017 NIPPLE 1/4" BSP X 7/16" JIC;
- 10 (sepuluh) buah NOZES90 NOZZLE MOUNT ASSY SINGLE 90;
- 34 (tiga puluh empat) buah NOZISS NOZZLE MOUNTING INLINE SS;
- 25 (dua puluh lima) buah NF0006 TEE FLARE 3/4" JIC (M);
- 2 (dua) buah NOZIS90 NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 1X 90;
- 5 (lima) buah NOZITWSS NOZZLE TWIN MOUNT W/BACKET SS;
- 2 (dua) buah NOZITW NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 90X45;
- 3 (tiga) buah NOZETW NOZZLE MOUNT ASSY TWIN 90 X 45;
- 194 (seratus sembilan puluh empat) buah NF0011 FLARE NUT BRASS 3/4" JIC;
- 70 (tujuh puluh) buah NOZCAPBRASSY60 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 60 DEG;
- 68 (enam puluh delapan) buah NOZCAPBRASSY120 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 120DEG;
- 20 (dua puluh) buah HYDF-12-1 REUSE FITTING 3/4" JIC FX1/2";
- 2 (dua) buah HYDF-12-2 REUSE FIT 90° 3/4" JIC FX1/2";
- 28 (dua puluh delapan) buah HYDF-6-1 REUSE FITTING 7/16" JIC FX1/4";
- 11 (sebelas) buah HYDF-6-2 REUSE FIT 90° 7/16" JIC FX1/4";
- 7 (tujuh) buah APALASSY-2BAR PRESSURE SWITCH 2BAR 3 PIN;
- 10 (sepuluh) buah APALASSY-9BAR PRESSURE SWITCH 9BAR 3 PIN;
- 11 (sebelas) buah APALASSY-10BAR LOW PRESSURE SWITCH 10BAR 3PIN;
- 13 (tiga belas) buah REMOTELOPI REMOTE ACTUATOR LOP;
- 83 (delapan puluh tiga) buah APCABLE-2 CABLE 02 CORE 0.75MM PER METRE;
- 16 (enam belas) buah VEASSY34 VIBRATION ELIMINATOR ASSY 34MM;
- 8 (delapan) buah VEWMT60 VIB ELIMINATOR WELD MOUNT 60MM;

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah VALVE-32-LOP-ASSY VALVE 1-1/4" BSP LOP ASSEMBLY;
- 2 (dua) buah AWASKIT-LOP CONTROL PANEL KIT LOP;
- 3 (tiga) buah ALPKIT LOW PRESSURE KIT – ALARM;
- 5 (lima) buah CAGENT3.0 AGENT CONCENTRATE 3.0 LITRES;
- 5 (lima) buah NF0031 TEE 1/4" BSPMC/W LOCK NUT;
- 5 (lima) buah NF0003 ELBOW 90 DEG (F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah NF0002 ELBOW 45 DEG (F) 1/4" BSP;
- 6 (enam) buah NF0014 ELBOW 90 DEG (M/F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah LABELWRN09-IND/Sp LABEL WARNING - INDO/SP;
- 5 (lima) buah LABELPOS LABEL ACTUAROR POSITION;
- 5 (lima) buah SIGNREM REMOTE ACTUATOR SIGN;
- 3 (tiga) buah TMPSL TAMPER SEAL;
- 1 (satu) Lembar Resi DAKOTA Cargo Nomor Resi : 085062020A000273, tanggal tanggal 11 Juni 2020 dengan pengirim : PT. ETI FIRE SYSTEMS, 08122690510, MGL, MAGELANG dan penerima : KURNIA TEKNIK CILACAP (ROBERT), 08118160366, Perumahan Jatibening 2 Jl Jatiutama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi; dan
- 1 (satu) Lembar Invoice PT. ETI FIRESYSTEMS Nomor : 00602754 Invoice To : KURNIA TEKNIK CILACAP Jl. Perintis Kemerdekaan No. 93 Cilacap Jawa Tengah, Ship To : Bp. Robertus Kurnia Agung Perumahan Jatibening 2 Jl. Jati Utama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi 17412,
- 1 (satu) bendel dokumen form F1111 periode februari 2017 sampai dengan 28 Agustus 2019

Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mencermati penyitaan maupun daftar barang bukti dalam berkas perkara, bahwa untuk penyitaan terhadap barang – barang tersebut di atas telah disita dalam perkara Nurhakim Edy Wijanarka dan dalam Putusan Nurhakim Edy Wijanarka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa dan berdasarkan fakta – fakta hukum bahwa barang – barang tersebut adalah milik PT ETI yang telah digelapkan oleh Nurhakim Edy Wijanarka, kemudian untuk dokumen berupa satu lembar invoice dan satu lembar resi cargo, maupun dokumen F1111 adalah dokumen yang dibuat oleh PT ETI berikut pengiriman dari PT ETI kepada Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT ETI Firesystem melalui Saksi Andy Ahmad Rifai Bin Mutholib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam, merek Redmi, model perangkat Redmi Note 8, model M1908C3JG, IMEI1 863144044779827, IMEI2 863144044779835
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juni 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Agustus 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 09 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 11 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 02 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 2 (dua) lembar Invoice Tanggal 30 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;\
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 07 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 31 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 14 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 27 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 15 Mei 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 20 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena HP tersebut adalah milik Terdakwa dan Invoice tersebut adalah Invoice yang dibuat oleh Nurhakim sebagai bukti jual beli antara Nurhakim dan Terdakwa yang mana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terhadap barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTUS KURNIA AGUNG** anak dari **HERIBERTUS WARINO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan TAHAPAN BCA KCU MAGELANG atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872;

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode September 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Oktober 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode November 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Februari 2020;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode April 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Mei 2020;

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA atas nama NURHAKIM EDY WIJANARKA, Nomor Rekening : 1220848872 periode 01 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
- 1 (satu) buah *handphone* warna *gold*, merek OPPO, model OPPO R7sf, IMEI1 867934023299391, IMEI2 867934023299383;
- 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap PT. ETI FIRE SYSTEMS antara Sdr. BRIAN ANTHONY RUFFLES, Jabatan : President Director, Perusahaan : PT. ETI FIRE SYSTEMS, Alamat : Jl. Magelang-Kopeng Km. 11 Tegalrejo Magelang dengan Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir : Magelang tanggal 04 November 1976, Agama : Islam, Kebangsaan Indonesia yang dibuat dan ditandatangani di Magelang Tanggal 10 Juni 2013;
- 1 (satu) Lembar Payroll Slip PT. ETI FIRE SYSTEMS atas nama Sdr. NURHAKIM EDY WIJANARKA, Jabatan : Manager Operations, ERN : 05.02.0016, Tanggal : 16 April 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Nurhakim Edy Wijanarka Bin Sutrasto;

- 5 (lima) buah ALMASPN CONTROL PANEL AS COMP RED;
- 27 (dua puluh tujuh) meter SENSLOP FIRE SENSOR TUBE 1METRE X 6MM;
- 14 (empat belas) buah GROMMET06 GROMMET BUSH 6MM;
- 33 (tiga puluh tiga) buah CHECKVALVE CHECK VALVE;
- 8 (delapan) buah NF0008 BULKHEAD NIPPLE 7/16" JIC;
- 11 (sebelas) buah NF0015 NIPPLE 7/16" JIC X 1/8" BSP;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) buah CLAMP-LD-12 P-CLAMP 12MM LD;
- 209 (dua ratus sembilan) buah CLAMP-LD-20 P CLAMP 20MM LD;
- 13 (tiga belas) buah NOZBKTA NOZZLE BRACKET 90 DEG;
- 2 (dua) buah NOZBK TSA NOZZLE BRACKET STRAIGHT;
- 4 (empat) buah DMANLOP MANIFOLD LOP;
- 6 (enam) buah VPPLUG PLUG 1/8" BSP;
- 16 (enam belas) buah NF0017 NIPPLE 1/4" BSP X 7/16" JIC;
- 10 (sepuluh) buah NOZES90 NOZZLE MOUNT ASSY SINGLE 90;
- 34 (tiga puluh empat) buah NOZISS NOZZLE MOUNTING INLINE SS;
- 25 (dua puluh lima) buah NF0006 TEE FLARE 3/4" JIC (M);
- 2 (dua) buah NOZIS90 NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 1X 90;
- 5 (lima) buah NOZITWSS NOZZLE TWIN MOUNT W/BRACKET SS;

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah NOZITW NOZZLE MOUNT ASSY INLINE 90X45;
- 3 (tiga) buah NOZETW NOZZLE MOUNT ASSY TWIN 90 X 45;
- 194 (seratus sembilan puluh empat) buah NF0011 FLARE NUT BRASS 3/4" JIC;
- 70 (tujuh puluh) buah NOZCAPBRASSY60 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 60 DEG;
- 68 (enam puluh delapan) buah NOZCAPBRASSY120 NOZZLE & CAP ASSY BRASS 120DEG;
- 20 (dua puluh) buah HYDF-12-1 REUSE FITTING 3/4" JIC FX1/2";
- 2 (dua) buah HYDF-12-2 REUSE FIT 90° 3/4" JIC FX1/2";
- 28 (dua puluh delapan) buah HYDF-6-1 REUSE FITTING 7/16" JIC FX1/4";
- 11 (sebelas) buah HYDF-6-2 REUSE FIT 90° 7/16" JIC FX1/4";
- 7 (tujuh) buah APALASSY-2BAR PRESSURE SWITCH 2BAR 3 PIN;
- 10 (sepuluh) buah APALASSY-9BAR PRESSURE SWITCH 9BAR 3 PIN;
- 11 (sebelas) buah APALASSY-10BAR LOW PRESSURE SWITCH 10BAR 3PIN;
- 13 (tiga belas) buah REMOTEBLOPI REMOTE ACTUATOR LOP;
- 83 (delapan puluh tiga) buah APCABLE-2 CABLE 02 CORE 0.75MM PER METRE;
- 16 (enam belas) buah VEASSY34 VIBRATION ELIMINATOR ASSY 34MM;
- 8 (delapan) buah VEWMT60 VIB ELIMINATOR WELD MOUNT 60MM;
- 6 (enam) buah VALVE-32-LOP-ASSY VALVE 1-1/4" BSP LOP ASSEMBLY;
- 2 (dua) buah AWASKIT-LOP CONTROL PANEL KIT LOP;
- 3 (tiga) buah ALPKIT LOW PRESSURE KIT – ALARM;
- 5 (lima) buah CAGENT3.0 AGENT CONCENTRATE 3.0 LITRES;
- 5 (lima) buah NF0031 TEE 1/4" BSPMC/W LOCK NUT;
- 5 (lima) buah NF0003 ELBOW 90 DEG (F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah NF0002 ELBOW 45 DEG (F) 1/4" BSP;
- 6 (enam) buah NF0014 ELBOW 90 DEG (M/F) 1/4" BSP;
- 5 (lima) buah LABELWRN09-IND/Sp LABEL WARNING - INDO/SP;
- 5 (lima) buah LABELPOS LABEL ACTUAROR POSITION;
- 5 (lima) buah SIGNREM REMOTE ACTUATOR SIGN;
- 3 (tiga) buah TMPSL TAMPER SEAL;

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Resi DAKOTA Cargo Nomor Resi : 085062020A000273, tanggal tanggal 11 Juni 2020 dengan pengirim : PT. ETI FIRE SYSTEMS, 08122690510, MGL, MAGELANG dan penerima : KURNIA TEKNIK CILACAP (ROBERT), 08118160366, Perumahan Jatibening 2 Jl Jatiutama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi; dan
- 1 (satu) Lembar Invoice PT. ETI FIRESYSTEMS Nomor : 00602754 Invoice To : KURNIA TEKNIK CILACAP Jl. Perintis Kemerdekaan No. 93 Cilacap Jawa Tengah, Ship To : Bp. Robertus Kurnia Agung Perumahan Jatibening 2 Jl. Jati Utama Raya Blok J96 Jatibening Baru Bekasi 17412,
- 1 (satu) bendel dokumen form F1111 periode februari 2017 sampai dengan 28 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada PT ETI Firesystem melalui Saksi Andy Ahmad Rifai Bin Mutholib;

- 1 (satu) buah *handphone* warna hitam, merek Redmi, model perangkat Redmi Note 8, model M1908C3JG, IMEI1 863144044779827, IMEI2 863144044779835
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juni 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Juli 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 19 Agustus 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 09 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 11 September 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 02 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 2 (dua) lembar Invoice Tanggal 30 Oktober 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Desember 2019 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 07 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Februari 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 03 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 31 Maret 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 14 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 27 April 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 15 Mei 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 10 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 18 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;
- 1 (satu) lembar Invoice Tanggal 20 Juni 2020 Kepada PT. KURNIA TEKNIK CILACAP;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robertus Kurnia Agung anak dari Heribertus Warino;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari **Rabu, tanggal 16 Desember 2020**, oleh **ASROPI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIAN NUR PRATIWI, S.H.M.H.Li.** dan **I MADE SUDIARTA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NASRODIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **OKTAFIANTA ARIWIBOWO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN NUR PRATIWI, S.H.M.H.Li.

ASROPI, S.H.M.H.

I MADE SUDIARTA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NASRODIN, S.H.